emasa

Empresa Municipal Aguas de Málaga

Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del Servicio de gestión documental de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de EMASA mediante una plataforma tecnológica

Málaga, octubre de 2026

ÍNDICE

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN 6
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 11
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 11
2. OBJETO DEL CONTRATO 12
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO 12
4. REVISIÓN DE PRECIOS, LOTES, MEJORAS Y VARIANTES 13
5. FORMA DE PAGO 13
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 13
7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR 14
7.1. Aptitud y Capacidad 14
7.2. Solvencia 14
8. PUBLICIDAD: PERFIL DE CONTRATANTE 15
9. GARANTÍAS 16
10. GESTIÓN DE RIESGOS 17
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 18
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 18
12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 18
12.1. Lugar y plazo de presentación. 19
12.2. Forma de presentación 19
13. SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 21
13.1. Recepción de documentación. 21
13.2. Documentación previa a la adjudicación. 21
13.3. Adjudicación del contrato. 24
13.4. Notificaciones y comunicaciones 25
13.5. Formalización del contrato. 25
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27

14. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 27
15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27
16. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 27
17. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 29
18. CESIÓN DEL CONTRATO 30
19. SUCESIÓN. 30
20. SUBCONTRATACIÓN. 30
21. REGIMEN DE PERSONAL 32
22. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 33
23. MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 40
23.1. Modificación 40
23.2. Prórroga 42
24. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 42
24.1. Extinción por cumplimiento del contrato 42
24.2. Extinción por resolución del contrato 42
25. RENUNCIA DEL CONTRATISTA 44
26. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR EMASA 44
27. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE 44
28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION 44
28.1. Compromiso cumplimiento obligaciones en materia de información y lucha contra el fraude, corrupción, conflicto de intereses, colusión y otras irregularidades graves en la contratación. 44
28.2. Compromiso medioambiental 45
28.3. Cumplimiento plazo de pagos a suministradores y subcontratistas 45
28.4. Condición en materia de tratamiento de datos 45
28.5. Cumplimiento condiciones salariales 46
29. PROPIEDAD INTELECTUAL. 46
IV. PRERROGATIVAS DE EMASA, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 46
30. PRERROGATIVAS DE EMASA 46

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS 46

ANEXO 1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 48

ANEXO 2. SOBRE ÚNICO. DOCUMENTACIÓN GENERAL 50

ANEXO 2.A. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 52

ANEXO 2.B SOBRE ÚNICO. DECLARACIÓN FIRMADA SEGÚN MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 55

ANEXO 2.C. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA MEDIANTE VOLUMEN DE NEGOCIOS 56

ANEXO 2.D. SOBRE ÚNICO. PROPUESTA ECONÓMICA 57

ANEXO 2.E. SOBRE ÚNICO. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 59

ANEXO 2.F. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 60

ANEXO 3: MODELOS PARA LA FORMALIZACIÓN-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 62

ANEXO 3.A: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. MODELO DE AVAL 62

ANEXO 3.B. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 63

ANEXO 3.C. MODELO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 65

ANEXO 3.E. MODELO DE CONTRATO 68

ANEXO 3.F. DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS (A PRESENTAR EN SU CASO POR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO). 72

ANEXO 4. MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES PROPUESTO ADJUDICATARIO (DACI- PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO) 73

ANEXO 5. MODELO COMUNICACIÓN SUBCONTRATACIÓN (a presentar por el adjudicatario). 75

ANEXO 6. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO A SUBCONTRATAS, SUMINISTRADORAS Y PERSONAS TRABAJADORAS..... 77

ANEXO 7. MODELO CONTRATO ENCARGADO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 78

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN

1. Objeto del contrato

Expediente: 26-768
Objeto: Servicio de gestión documental de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de EMASA mediante una plataforma tecnológica, en los términos establecidos en el PPTP.

Localidad: Málaga
Código CPV: 72512000-7 Servicios de gestión de documentos
71317200-5 Servicios de salud y seguridad

División en lotes: NO, los servicios que forman parte del objeto del contrato constituyen una unidad operativa o funcional, en tanto que se trata de prestaciones inseparables para el logro de la finalidad perseguida e imprescindibles para el correcto desarrollo del servicio objeto del contrato

En particular, los servicios que integran el objeto del contrato, esto es, la plataforma tecnológica CAE, la gestión y revisión documental, la atención a usuarios (Call Center), la implantación inicial del servicio y el módulo de control de accesos a los centros de trabajo, propios del Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales para Emasa, constituyen prestaciones estrechamente vinculadas entre sí, cuya ejecución debe realizarse de forma coordinada, continua e integrada, resultando técnica y funcionalmente inseparables para el adecuado desarrollo del procedimiento encomendado, por lo que no procede su división en lotes.

2. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 10.200 € + 2.142 € (21% IVA) = 12.342 €
Cálculo del PBL:
El presupuesto se ha calculado a tanto alzado en función de precios de mercado.

Valor estimado del contrato: 10.200 € (PBL excluido IVA) + 40.800 € (prórrogas) + 2.040 € (20% modificaciones previstas) = 53.040 €

Financiación con Fondos Europeos: NO
Tramitación del gasto: Ordinaria
Órgano de contratación competente: se comprueba que se cuenta con competencia por razón del objeto social de EMASA para celebrar el contrato. El órgano competente en función de su valor estimado es el Director Gerente de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A., al ser su importe inferior a 81.000 €, si bien EMASA publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público todos los expedientes en el Órgano de contratación: Consejero Delegado de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

3. Plazos de ejecución o duración del contrato

Plazo total: 1 año
El plazo de ejecución del contrato comenzará a computarse al día siguiente al de su formalización, que se produce con la última firma electrónica emitida.

Prórrogas: SI, posibilidad de 4 prórrogas de una duración de 1 año cada una de ellas.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

Programa de trabajo: El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo conforme a lo especificado en el PPTP.

4. Perfil de Contratante

Perfil alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=nZVBE1%2FyanYQK2TEfXGy%2BA%3D%3

5. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto simplificado
Tramitación del expediente: Ordinaria
Posibilidad de variantes: NO
Obligación de inscripción en el ROLECE: SI, si bien, en base a lo dispuesto en el artículo 159.4.a de la LCSP, será suficiente haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.
Constitución de mesa de contratación: NO, al ser potestativa por tratarse de un Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP)
Fecha límite de presentación de las ofertas: El que se establezca en la Plataforma de contratación del Sector Público, que en ningún caso podrá ser inferior a 15 días desde la publicación del anuncio de licitación.
Lugar de presentación de las ofertas: exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La documentación que con posterioridad se exija en formato papel, en su caso, se presentará en las Oficinas centrales de EMASA. Oficina de Compras. Plaza General Torrijos 2, 2ª. Edificio Hospital Noble. 29016 – Málaga.
Plazo para solicitar información adicional acerca de los pliegos y documentación complementaria: el establecido en la PCSP, que finalizará, en cualquier caso, 8 días antes de la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Al tratarse de licitación electrónica **no se celebra acto público de apertura de las proposiciones.**
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Sí

6. Régimen de abono del precio

Periodicidad expedición de las certificaciones: Trimestral. La expedición de las certificaciones se efectuará en el momento de la conformidad del responsable del contrato.

Presentación de las facturas:

- En formato electrónico facturae, presentadas mediante una de estas opciones: (esta será la única manera de presentación una vez se publique el reglamento que regule la Ley Crea y Crece)
- Utilizando la plataforma facturae de EMASA (actualmente es Ecosystems de la empresa MINSAIT)
- Con un servicio interconectado de los aplicativos del proveedor con la Plataforma facturae de EMASA (ECOSYSTEM)
- A través de la plataforma estatal de distribución de facturas electrónica FACEB2B
- Mediante nuestra plataforma web de Emasa pudiendo acceder a través del Registro Electrónico que aparece en la siguiente dirección: https://registro.emasa.es

En caso de necesitar ayuda puede contactarnos en el correo electrónico admon@emasa.es
Revisión de precios: NO
Plazo de validez de la oferta: 6 meses

7. Garantías

Garantía Provisional: NO
Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación
Plazo de garantía: 1 año.

8. Habilitación y Solvencia

Habilitación:
Se deberá contar con la habilitación necesaria para poder realizar el objeto del contrato.
Requisitos de Solvencia económica-financiera:
La solvencia económica que deberá ostentar el licitador para participar en el presente proceso de contratación se justificará mediante el siguiente medio:
- Volumen anual de negocios:
El volumen de negocios del licitador o candidato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, contados cómo años completos e inmediatamente anteriores a la aprobación del expediente de contratación, deberá ser al menos de 15.300 €.

Para acreditar el cumplimiento de este apartado, se deberá presentar por licitador en el **sobre único** el Anexo 2.C. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA MEDIANTE VOLUMEN DE NEGOCIOS, debidamente cumplimentado y firmado.

Dicho volumen se acreditará documentalmente**, en caso de ser requerido por EMASA**, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Requisitos de Solvencia técnica-profesional:
a) Haber realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años.

El requisito mínimo será que el importe anual sin incluir impuestos que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo indicado en trabajos o servicios similares, sea igual o superior 7.000 €.
Se acreditarán en el **sobre único** mediante una relación en la que se indique el objeto, importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, avalados por certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

La experiencia en la realización de trabajos para EMASA no requiere acreditación, será suficiente con un listado de trabajos realizados en el que se indique objeto del contrato, fecha de realización e importes, lo que se comprobará de oficio.

b) Adicionalmente, el licitador deberá acreditar estar en posesión de cada una de las certificaciones que se relacionan a continuación, emitidas a favor de la empresa licitadora, vigente a la fecha de presentación de la oferta:

- ISO 9001 o equivalente.
- ISO 22301 o equivalente.
- ISO/IEC 20000-1 o equivalente

La exigencia conjunta de estas certificaciones se encuentra vinculada al objeto del contrato y se considera proporcionada atendiendo a la naturaleza y criticidad de las actividades a las que da soporte el servicio de Coordinación de Actividades Empresariales de EMASA, desarrolladas en infraestructuras vinculadas a la prestación de los servicios esenciales de abastecimiento y saneamiento de agua.

Estas certificaciones responden a la necesidad de garantizar la calidad, continuidad y adecuada gestión de los servicios tecnológicos sobre los que se sustenta la Coordinación de Actividades Empresariales, minimizando los riesgos operativos, organizativos y tecnológicos que pudieran afectar a la seguridad de los trabajadores, a la ejecución de las actividades contratadas y, de forma indirecta, a la continuidad de los servicios esenciales prestados por EMASA, de conformidad con la justificación técnica recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

A tal efecto, se deberán aportar en el **sobre único** la certificación ISO 9001 o equivalente, la certificación ISO 22301 o equivalente y la certificación ISO/IEC 20000-1 o equivalente, emitidas a su favor y vigentes a la fecha de presentación de la oferta.

9. Subcontratación

El contratista podrá subcontratar parte del objeto del contrato:
Sí, conforme PCAP, debiendo cumplir el subcontratista los mismos requisitos de solvencia que el contratista principal, en proporción a la parte subcontratada.
Obligación de cumplimentar la sección D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico de la parte II del DEUC: SI
Se deberá indicar expresamente si se tiene la intención de subcontratar y en su caso, la parte que se pretende subcontratar.

En caso afirmativo, ¿Debe facilitarse la información requerida en las secciones A y B de la parte II y en la parte III del DEUC por cada uno de los subcontratistas o cada uno de los perfiles profesionales de subcontratistas?: NO
Determinados partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: No
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: Si

10. Modificaciones

Circunstancias objetivas: En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, se requiriesen más servicios que los estimados inicialmente.
La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose, en caso necesario, el crédito suficiente para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
Alcance: Toda la duración del contrato
Condiciones: las indicadas en el punto 23.1 PCAP
Límites: 20% del precio inicial
No se considerarán modificaciones las indicadas en el artículo 309.1 de la LCSP

11. Otras características de la ejecución del contrato

Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el Registro Mercantil: NO
Seguros: Ver Clausula Gestión de Riesgos
Responsable del Contrato: FDJF
Adscripción obligatoria de medios: los necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Medios Materiales Mínimos:
De conformidad con lo previsto en el PPTP, el contratista deberá disponer, desde el inicio de la prestación del servicio y durante toda la ejecución del contrato, de una plataforma tecnológica online de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), accesible para EMASA y las empresas externas.

En este sentido se deberá incorporar en el **sobre único** el « **ANEXO 2.F. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS»**, debidamente cumplimentado y firmado.

Sin perjuicio de lo anterior, EMASA podrá requerir, en cualquier momento, documentación adicional acreditativa con el fin de verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en el PPTP y ofertados.

Cesión del contrato: SI, cumpliendo los requisitos exigidos por la LCSP y presente PCAP.
Sujeto a reclamación en materia de contratación: NO

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (en adelante, EMASA) es un poder adjudicador no Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 3.3. d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Además, Emasa se encuentra dentro del ámbito de aplicación subjetivo del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante RDLSE), siéndole de aplicación dicha regulación cuando celebre contratos de valor estimado igual o superior a los siguientes umbrales:
a) 1.000.000 de euros en los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo I.
b) 432.000 de euros en los contratos de suministro y de servicios distintos de los referidos en la letra anterior, así como en los concursos de proyectos.
c) 5.404.000 de euros en los contratos de obras.

Conforme a la DA quinta del RDLSE "Los contratos que estando excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley tengan por objeto las actividades indicadas en sus artículos 8 a 14, serán adjudicados por las entidades pertenecientes al Sector Público con sujeción al régimen jurídico que en cada caso resulte de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre".

Como indica la Disposición adicional octava de la LCSP, los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de la LCSP, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada.

Las relaciones jurídicas que puedan establecerse entre EMASA y los licitadores o adjudicatarios son de naturaleza privada.

El contrato que se adjudique siguiendo el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), tiene la consideración de contrato privado y le resultará de aplicación la siguiente normativa: las normas de derecho privado y los preceptos que le puedan ser aplicables de la LCSP en cuanto a los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas.

En caso de que el contrato implique el tratamiento de datos de carácter personal deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

El presente contrato tiene la consideración de contrato de servicio y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y estará sujeto a regulación armonizada siempre que su valor estimado sea igual o superior a 432.000 €, lo que se indicará en el cuadro resumen.

El PCAP y sus Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), así como resto de documentos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato y de cualesquiera de sus documentos anexos que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Toda la documentación de las proposiciones presentada, así como la documentación necesaria durante la licitación o ejecución del contrato deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto el servicio que se señalan en el Cuadro Resumen del presente PCAP.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación es el que figura en el Cuadro Resumen del presente PCAP.

El valor estimado del contrato será el recogido en el Cuadro Resumen, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

4. REVISIÓN DE PRECIOS, LOTES, MEJORAS Y VARIANTES

El precio pactado podrá ser revisado si así estuviera previsto en el Cuadro Resumen, mediante la aplicación de la fórmula que en el mismo se recoja. Si en el referido Cuadro Resumen no se previese revisión de precios, se entenderá a todos los efectos que los precios no son revisables durante la ejecución del contrato.

La división en lotes o en su caso, la justificación de su no división en lotes se indicará en el cuadro resumen del PCAP.

El régimen de aceptación de mejoras estará en función de que las mismas se prevean e incluyan dentro de lo especificado en el presente PCAP, como contenido del sobre único.

Se entiende por mejoras las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el PPTP, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni el objeto del contrato. Las mejoras propuestas por el adjudicatario, en su caso, pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación.

Con carácter general, no se admiten variantes, salvo que expresamente se permitan, lo que se indicará en el cuadro resumen.

5. FORMA DE PAGO

El pago de las facturas, una vez aprobadas las certificaciones por los responsables del contrato, se realizará tomando como fecha de referencia fecha de conformidad.

El medio habitual de pago será mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que indique el adjudicatario, siendo cualquier tipo de gasto por este trámite imputable al mismo; en el Contrato que se formalice con el adjudicatario podrá incluirse –si así se establece por mutuo acuerdo- un medio de pago distinto. Igualmente, podrá solicitarse con posterioridad la modificación del mismo, solicitándolo por escrito al Área Financiera y de Compras de EMASA siendo abonados, en todo caso, por cuenta del adjudicatario cualquier tipo de gasto que pudiera derivarse de tales actuaciones.

El contratista deberá presentar la factura correspondiente en el plazo de treinta días desde la fecha de realización de la obra, entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio correspondiente.

Emasa tiene la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. A su vez, la recepción o conformidad debe producirse dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el Cuadro Resumen.

No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el Cuadro Resumen cuando se haya establecido en la oferta seleccionada por EMASA. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del programa de trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para el inicio del servicio establecido por EMASA.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La falta de ejecución en plazo podrá dar lugar a la constitución automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación.

7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR

7.1. Aptitud y Capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.
Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

Las circunstancias relativas a la aptitud, capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

7.2. Solvencia

a) Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se especifican en el Cuadro Resumen donde, asimismo, se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará a EMASA que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

EMASA podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el Cuadro Resumen con indicación de los trabajos a los que se refiera.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP.

b) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, EMASA podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona empresaria cumple determinadas normas de garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, o de gestión medioambiental.

EMASA podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

8. PUBLICIDAD: PERFIL DE CONTRATANTE

En el perfil de contratante de EMASA, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se publicará la información relativa a este contrato.

Las dudas que puedan surgir sobre el mismo a los posibles licitadores deberán ser planteadas, dentro del plazo indicado en el cuadro resumen o en su defecto en el establecido legamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y serán contestadas por dicho medio, siendo publicadas para general conocimiento. En caso de realizarse preguntas por otros medios no se responderá a las mismas.

9. GARANTÍAS

Conforme al artículo 159.4.b) LCSP no procederá la constitución de garantía provisional, procederá la constitución de garantía definitiva cuando así se indique en el Cuadro Resumen, deberá presentarse dentro del plazo establecido en el presente pliego.

El propuesto adjudicatario deberá constituir, en su caso, la garantía definitiva que se indica en el Cuadro Resumen y depositarse en las oficinas de EMASA, salvo que se trate de un documento electrónico, en cuyo caso se remitirá por medios electrónicos.

Las garantías podrán presentarse mediante cualquiera de las formas siguientes:

- Modelo de Aval anexo al pliego.
- Mediante transferencia/ingreso en la cuenta de EMASA, en este caso, se solicitará el número de cuenta al correo compras@emasa.es.
- Modelo de Seguro de caución anexo al pliego, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

Cuando a consecuencia de una modificación del contrato se experimente una variación del precio del mismo, a juicio de EMASA y previa notificación al adjudicatario, podrá requerirse aumentar la garantía constituida para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:

- De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
- De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato.
- De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a EMASA por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución o prestación del contrato, incluidos los que se deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución.
- De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en la normativa aplicable al mismo.
- De cualquier cantidad que fuese reclamada a EMASA como consecuencia de acciones u omisiones del contratista en ejecución del contrato.
- De cualquier otro concepto que de forma expresa se indique en el Cuadro Resumen.

Cuando la adjudicación se realice a favor de un licitador cuya oferta tenga la consideración de anormal o desproporcionada, se podrá exigir, a propuesta de la Comisión Técnica, una garantía definitiva de hasta un 10% del presupuesto base de licitación (excluido IVA) cuando el precio del contrato se determine por precios unitarios o hasta un 10% del precio de adjudicación (excluido IVA) en el resto de los casos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la solicitud de devolución de la garantía por el contratista.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía y previa solicitud por el contratista.

10. GESTIÓN DE RIESGOS

10.1. Responsabilidad.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se ocasionen a EMASA o a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, tanto por acciones u omisiones propias como de su personal, subcontratistas o cualquier otro agente que intervenga bajo su responsabilidad.

El contratista estará obligado a reparar dichos daños y a asumir íntegramente todos aquellos riesgos no cubiertos por las pólizas de seguro contratadas, garantizando el cumplimiento eficaz del contrato y de las obligaciones asumidas derivadas del mismo.

10.2. Seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Con carácter previo al inicio y durante toda la vigencia del contrato, incluidas prórrogas y en su caso, el periodo de garantía, el contratista deberá mantener en vigor, a su costa, un seguro de responsabilidad civil adecuado al objeto del contrato, que cubra todos los daños y perjuicios que puedan derivarse de su ejecución.

El importe asegurado deberá ser suficiente para garantizar los daños que se pudieran originar en función del objeto del contrato.

La existencia del seguro no limita, en ningún caso, la responsabilidad del contratista.

10.3. Otros seguros legalmente exigibles.

El contratista deberá disponer y mantener vigentes todos aquellos seguros que resulten exigidos por la legislación aplicable a la actividad objeto del contrato, incluidos los derivados de la legislación medioambiental, normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de seguridad industrial.

10.4. Acreditación, supervisión y control.

El propuesto adjudicatario presentará la declaración responsable del Anexo correspondiente a la gestión de riesgos.

El contratista, en cualquier momento que lo requiera Emasa deberá aportar certificado de seguro expedido por la aseguradora, copia de la pólizas y justificante de vigencia, pudiendo EMASA verificar la autenticidad de los certificados directamente ante la entidad aseguradora.

10.5. Incumplimiento.

La falta de contratación, acreditación o mantenimiento de los seguros obligatorios tendrá la consideración de **incumplimiento contractual esencial**, facultando a EMASA para:

a) Suspender la ejecución del contrato hasta su completa subsanación.
b) Imponer las penalidades previstas en el contrato.
c) Resolver el contrato.
d) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento.

Todo ello sin perjuicio de las restantes responsabilidades legales o contractuales que resulten aplicables.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159 de la LCSP, al tratarse de un contrato de servicios de valor estimado inferior a 143.000 euros.

12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo para la presentación de proposiciones será el que figure en el Cuadro Resumen.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

En los procedimientos iniciados a partir del día 9 de septiembre de 2018, todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público salvo que esta obligación de inscripción registral se excepcione en el Cuadro Resumen, en su caso, para que no se vea limitada la concurrencia.

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en el sobre único, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

12.1. Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Estado, dentro del plazo señalado en el Cuadro Resumen.

La sucesiva documentación que se requiera en formato papel, en su caso, en el domicilio social de EMASA, en la Oficina de Compras sita en Plaza General Torrijos 2, Hospital Noble, CP 29016, Málaga.

12.2. Forma de presentación.

Al ser todos los criterios de adjudicación establecidos en el anexo “Criterios de Adjudicación” cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, las personas licitadoras deberán presentar

un único sobre firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido. El sobre único se denominará «Documentación General» e incluirá la documentación indicada en el Anexo correspondiente del presente PCAP.

Toda referencia realizada a "sobres" en el PCAP se entenderá hecha a "sobre electrónico".

Se utilizará la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los requisitos técnicos y la forma de uso de esta herramienta pueden consultarse en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas que está a disposición de todos los operadores económicos en la citada Plataforma, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento sin invitación. Las consultas de los licitadores serán atendidas también por este mismo medio (pestaña "Preguntas y respuestas").

Si usted es una EMPRESA que está haciendo uso de los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), por favor, contacte con el siguiente teléfono de asistencia 91 524 12 42, o con nuestro servicio de soporte: licitacionE@hacienda.gob.es, indicando toda la información posible (número de expediente, órgano de contratación, capturas de pantalla, etc.).
No serán admitidas aquellas proposiciones que no se hayan presentado a través de dicha Plataforma antes de finalizar el último día del plazo indicado en el anuncio de licitación. Si el último día del plazo fuera inhábil, el fin de oferta será el primer día hábil siguiente.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo
En caso de funcionamiento anormal de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se deberá comunicar esta situación a la dirección electrónica licitacionE@hacienda.gob.es, con copia a dirección compras@emasa.es, dentro del plazo de presentación de ofertas, acreditando debidamente el fallo acaecido y que no resulte imputable al licitador.

No obstante, se deberá presentar la oferta, aunque se realice de forma extemporánea, lo antes posible y sin perjuicio del resultado del informe recibido por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sin la recepción del correo al email compras@emasa.es justificando el fallo técnico de la Plataforma, con documentación acreditativa del mismo dentro del plazo de presentación de ofertas, y sin el informe de funcionamiento anormal de la Plataforma de Contratación, no se procederá a la admisión del licitador.

Por otra parte, si surgen problemas durante el envío de la oferta de modo que no llegue a completarse dicho envío, por ejemplo, porque la velocidad de subida de su canal de transmisión no sea suficiente para remitir un volumen determinado de documentos. Si esto sucede, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público se obtiene un justificante de presentación de la huella electrónica y se dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir la oferta completa, en formato XML, de forma presencial (aportación del fichero en un pen drive) o bien remitirlo en dicho formato XML vía email compras@emasa.es.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

La documentación a incluir en el sobre se indica en el Anexo 2. SOBRE ÚNICO DOCUMENTACIÓN GENERAL.

13. SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.

13.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de ofertas, la Oficina de Compras de EMASA expedirá una relación donde figuren las ofertas recibidas, las no admitidas en tiempo y forma o, en su caso, la ausencia de licitadores, que, junto con el sobre, remitirá al técnico competente designado por el órgano de contratación.

13.2. Documentación previa a la adjudicación.

Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en la cláusula precedente, los servicios correspondientes de EMASA, requerirá a la persona licitadora a cuyo favor propuso la adjudicación para que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, presente la documentación prevista en las letras siguientes:

1. Documentos que acrediten la personalidad jurídica y capacidad del empresario:

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de las escrituras de constitución y modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Será obligatoria la presentación de copia del NIF que corresponda a la empresa.

- Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la copia del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Deberán también en su caso, acreditar del mismo modo el NIF.

2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente o bastanteada por la Asesoría Jurídica de EMASA, de su DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, salvo que se presente la documentación firmada por certificado electrónico válido de representante. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un

poder para acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3. Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias:

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, y aportar el último recibo o justificación de estar exento del pago del mismo.

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u otro impuesto, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.

d) No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en su caso, de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) se refieren a declaraciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de certificación.

Dicha acreditación se efectuará mediante **certificación administrativa positiva expedida por el Órgano competente, excepto el apartado a) que se efectuará mediante la presentación del certificado tributario IAE situación censal y último recibo del IAE o justificación de su exención o bien mediante copia del alta y del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o justificación suficiente de estar exento, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.** Dichas certificaciones tendrán una validez de seis meses para participar en la licitación, desde que se expidieron.

A los efectos de expedición de las certificaciones se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones.

4. Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social:

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando concurran, en su caso, las siguientes circunstancias, que se acreditarán mediante certificación positiva del Órgano competente:

a) Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda, por razón de la actividad.

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios en la prestación objeto del Contrato.

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. Se requiere certificado negativo de descubiertos en la Tesorería General.

Y a los efectos de la expedición de las certificaciones antes mencionadas se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. El plazo de validez de dichas certificaciones para participar en la licitación es también de seis meses desde su expedición.

5. Declaración, según modelo de Compromiso sobre Gestión de Riesgos, Anexo 3.D. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS.

6. En caso de empresas que cuenten con 50 o más trabajadores se deberá aportar certificado de inscripción del Plan de Igualdad conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o en su defecto, certificado de aprobación del plan correspondiente.

7. Se comprobará de oficio que el posible adjudicatario no tiene deudas de ninguna naturaleza con EMASA. En caso de existir deudas, se le comunicará la cuantía en el requerimiento.

8. Acreditación de haber constituido garantía definitiva por alguna de las formas y modelos indicados en este Pliego, por el importe que, en base a lo establecido en el Cuadro Resumen, se indique en el requerimiento.

9. **El contratista deberá acreditar los medios materiales y personales que se adscriben a la ejecución del contrato y que se ofrecen en la proposición cuando se requiera por el responsable del contrato, siendo su incumplimiento causa de resolución del mismo con pérdida de la garantía.**

10. **Declaración de cumplimiento de los requisitos de confidencialidad y protección de datos según modelo anexo.**

11. En caso de acudir a medios externos para acreditar la solvencia exigida se deberá presentar el Anexo DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS, quedando la empresa que cede los medios integrada en el contrato y debiendo presentar, además, el Anexo 3.C. Modelo Confidencialidad y Anexo 4 DACI.

12. El adjudicatario deberá presentar junto con la firma del contrato la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) del Anexo 4 del presente PCAP debidamente cumplimentada y firmada.

13. En caso de haber previsto la subcontratación de parte de los trabajos, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, se deberá comunicar por escrito al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, **conforme al Anexo** denominado **MODELO COMUNICACIÓN SUBCONTRATACIÓN**, acompañando la documentación indicada en el mismo.

14. Antes de que finalice el plazo indicado en el requerimiento, previa cita, se podrá bastantear o pedir compulsa o cotejo de documentos, presentando original y copia, de la documentación a la Asesoría Jurídica de EMASA. La cita deberá solicitarse con al menos 72 horas de antelación a que termine al plazo en el teléfono 952135013.

El bastanteo y compulsa no supondrán coste alguno para los interesados.

La certificación de la inscripción en el Registro de Licitadores de cualquier Comunidad Autónoma o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado exime a los licitadores inscritos de la presentación de la documentación relativa al punto primero, siempre que vaya acompañada de declaración responsable, emitida por el licitador o representante con facultades que figure en el Registro, de no alteración de los datos en él registrado.

Los referidos certificados podrán ser expedidos electrónicamente, sin perjuicio de que los licitadores deberán presentar en todo caso la declaración responsable indicada.

Los documentos correspondientes a los puntos 1 y 2 anteriores deben estar vigentes en la fecha final del plazo de presentación de ofertas. El cumplimiento de las obligaciones que se acreditan con los documentos indicados en los puntos 3 y 4 debe ser efectivo a la fecha de finalización del plazo máximo que figure en el requerimiento al propuesto adjudicatario y mantenerse durante toda la vigencia del contrato.

13.3. Adjudicación del contrato.

Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación de EMASA le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.

La resolución de adjudicación se notificará directamente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras y, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación de EMASA en el plazo de quince días.

En caso de no presentación de la documentación correcta, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de la posibilidad de incurrir en un supuesto de prohibición de contratar (artículo 71.2.a) LCSP), y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, otorgándole el plazo correspondiente para presentar la documentación requerida.

13.4. Notificaciones y comunicaciones

Al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional décimo quinta de la LCSP y en el artículo 61 del RDLSE, todas las notificaciones se entenderán realizadas mediante comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

En caso necesario, el acta de apertura de sobre recogerá un resumen de las razones por las que se haya desestimado la candidatura y los informes de Comisión Técnica, los motivos por los que no se haya admitido la oferta, así como las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Si la declaración de confidencialidad por parte del ofertante al amparo de los establecido en el artículo 133 de la LCSP impidiera este tipo de publicidad se realizará la notificación a través de la dirección de correo electrónico.

El anuncio de adjudicación recogerá el nombre del adjudicatario.

Todas estas actuaciones recogen lo establecido en el artículo 151, 152 y 155 de la LCSP relativas a la publicidad y conocimiento de los extremos recogidos en los mismos por lo que no se realizarán comunicaciones y/o notificaciones expresas y/o individualizadas.

Las comunicaciones necesarias se realizarán normalmente a través de la dirección de correo electrónico o a través de la PCSP.

13.5. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Una vez adjudicado el contrato se procederá a su inmediata formalización.

Junto con la formalización se deberá presentar Anexo debidamente cumplimentado y firmado conforme al MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) del presente PCAP.

La Oficina de Compras de EMASA rellenará los datos del adjudicatario en el contrato que es parte del PCAP y se remitirá al mismo, quedando obligadas las partes a formalizarlo en el plazo que se indique en el requerimiento que, con carácter general, no será más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

En caso de que se trate de un contrato susceptible de reclamación en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso que lleve aparejada suspensión o bien levantada la misma, se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo máximo de 5 días a contar desde el día siguiente al envío de la notificación del requerimiento.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

El contrato se podrá formalizar en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. Asimismo, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por la persona contratista de la resolución de adjudicación.

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, en caso de que se hubiera suscrito, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, o, en su caso, no hubiese aceptado la persona contratista la resolución de adjudicación, en el mismo plazo, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2, b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización, salvo en la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

14. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

EMASA designará una persona responsable del contrato a la que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar el servicio durante su realización y, una vez finalizado, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, queda la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes.

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, EMASA podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El contratista facilitará a EMASA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal experto ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la prestación del servicio

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere el personal responsable del contrato.

16. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL RECABADA POR EMASA EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en cumplimiento de lo previsto en la normativa nacional sobre protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento es la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A. (EMASA) y el Ayuntamiento de Málaga, con domicilio en la Plaza General Torrijos 2, Edificio Hospital Noble, 29016-Málaga. Correo: protegedcp@emasa.es

Los datos de carácter personal que las partes licitadoras provean en el curso del presente procedimiento de contratación se tratarán con la finalidad de realizar la gestión de los procesos de contratación y registro de las y los proveedores y licitadores. Los datos se conservarán durante el periodo de vigencia del presente proceso de contratación. Posteriormente la información se conservará bloqueada durante el plazo de prescripción de acciones legales y superado dicho plazo, se suprimirá la información.

La base que legitima el tratamiento es la ejecución de la relación precontractual entre las partes en relación con la ejecución y desarrollo del presente proceso de contratación.

Le informamos que no se prevén cesiones de datos a terceros, a menos que se requiera por imperativo legal.

La persona interesada tiene los siguientes derechos en materia de protección de datos:

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
- Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluido la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en su persona o le afecte significativamente de modo similar.

Para hacer efectivos estos derechos, puede enviar un email a protegedcp@emasa.es. También puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga mediante la dirección: dpd@malaga.eu.

En los casos en los que considere que durante el tratamiento se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, el interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos (AEPD- www.agpd.es. Asimismo, el Usuario puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de email: protegedcp@emasa.es

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ACCEDIDA POR LA PERSONA ADJUDICATARIA

Las partes acuerdan dar el carácter confidencial a la ejecución de los servicios objeto del proceso de contratación, obligándose a no revelar a terceros ninguno de los puntos que integran su contenido sin el consentimiento expreso de ambas partes.

La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a tercero, dato alguno de los trabajos contratados, ni publicar total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización

escrita de EMASA. Adquiere asimismo la persona adjudicataria el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que accede como consecuencia del trabajo, llegue en ningún caso a poder de terceras personas.

Las partes excluyen de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada por la parte que la posea, aquella que se convierta en pública, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella que sea obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad alguna.

ACCESO A INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LA PERSONA ADJUDICATARIA

En el caso de que la ejecución de los servicios objeto del presente proceso de contratación implique por parte de la persona adjudicataria el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal cuya titularidad de la gestión corresponda a EMASA, lga persona adjudicataria asumirá la figura de encargado del tratamiento y tratará los datos personales facilitados por EMASA conforme a las instrucciones dadas por esta, y con las finalidades y los usos exclusivamente necesarios para el desarrollo de la prestación de los servicios detallados en el presente proceso de contratación, no pudiendo usar la información de carácter personal a la que acceda para un fin distinto. La persona adjudicataria suscribirá el correspondiente contrato de acceso a datos conforme a las previsiones del artículo 28 del RGPD.

Los **licitadores indicarán en su oferta, mediante la presentación del Anexo Declaración Responsable En Materia De Protección De Datos, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos**, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Por su parte, la empresa adjudicataria deberá de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos conforme al modelo Anexo del presente PCAP: Modelo De Confidencialidad De La Información y Protección De Datos.

En su caso, el contratista deberá firmar el correspondiente contrato de encargado del tratamiento o documentos específicos de confidencialidad y protección de datos antes del inicio del contrato.

Las obligaciones referidas a la protección de datos se consideran obligaciones esenciales, siendo causa de resolución del contrato.

17. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, EMASA, al tratarse de un operador de servicios esenciales, debe adoptar las medidas técnicas y de organización adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que afecten a la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la prestación de sus servicios, tanto si se trata de redes y sistemas propios como de proveedores externos.

En este contexto, cuando los operadores del sector privado presten servicios o provean soluciones a EMASA, a los que resulte exigible el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), deberán estar en condiciones de exhibir la correspondiente Certificación de Conformidad con el ENS en sistemas de categorías MEDIA o ALTA, lo que se aportará en el **sobre único** y además podrá ser requerido en cualquier momento por parte de EMASA.

18. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que así esté previsto en el Cuadro Resumen del pliego, que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser autorizada de forma expresa y previa por EMASA. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contrato si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

19. SUCESIÓN.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la empresa contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

Si durante la tramitación del contrato y antes de la formalización del contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y en las condiciones exigidas en el PCAP.

20. SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra EMASA. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

El licitador deberá indicar en el DEUC si tiene previsto subcontratar alguna parte del contrato, señalando la parte del contrato que tenga previsto subcontratar y en su caso señalando el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP.

Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del adjudicatario, que será frente a EMASA el único responsable de la ejecución de los trabajos. con arreglo a los términos convenidos. El adjudicatario debe incluir en los contratos que celebre con los subcontratistas, y estos a su vez con los suyos, si así se hubiese autorizado, lo indicado en el artículo 215.8 de la LCSP: “Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a EMASA por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos”. EMASA en ningún caso podrá autorizar a un subcontratista sin tener constancia del cumplimiento de lo indicado.

En su caso, en el Cuadro Resumen se especificará si hay determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas directamente por el contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma.

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a EMASA (conforme a Anexo del presente PCAP), tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

El contratista deberá notificar por escrito a EMASA cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación y cumplir las restantes determinaciones establecidas en la normativa laboral o sectorial correspondiente.

En el caso de incumplimiento del contratista de la obligación de comunicación de las subcontrataciones efectuadas, EMASA quedará facultada para suspender, sin que se genere derecho a compensación alguna para el adjudicatario, el pago de las certificaciones hasta el momento en que se apruebe o recusen dichas subcontrataciones.

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación.

Los pagos a las empresas subcontratistas y suministradores se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP.

En ningún caso será imputable a EMASA el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por el subcontratista o suministrador.

Igualmente, EMASA podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. Esta obligación se establece como condición especial de ejecución.

La empresa adjudicataria deberá presentar en el mismo plazo que se establezca para las certificaciones parciales, declaración responsable de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratista y suministradores establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.

En tal caso, el contratista remitirá a EMASA, cuando así lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas y suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.

21. REGIMEN DE PERSONAL

Todo el personal que la empresa adjudicataria contratase para la prestación directa o indirecta del servicio objeto de esta contratación dependerá, directa o indirectamente en exclusiva de ella, sin que se tenga ningún tipo de relación laboral con EMASA debiendo la empresa adjudicataria cumplir de forma escrupulosa y sin incumplimiento alguno cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes, en cada momento, en materia laboral, de seguridad social así como de prevención de riesgos laborales.

Las instrucciones a dicho personal serán dadas por la empresa adjudicataria según los requerimientos de los servicios contratados.

En el caso de que la empresa adjudicataria incumpla alguna de sus obligaciones de naturaleza laboral y/o seguridad social, será responsable de los pagos que EMASA tuviera que efectuar al ser condenada por resolución administrativa y/o judicial.

En líneas generales y con carácter no exclusivo se mencionan las siguientes obligaciones:

- Los elementos de producción serán siempre, salvo autorización expresa de EMASA, propiedad de la empresa contratista o sus subcontratas en caso de autorizarse las mismas.
- La administración de personal (vacaciones, permisos, horarios, etc…) será siempre competencia de la empresa adjudicataria y/o subcontratista en caso de autorizarse, nunca de EMASA.
- La dirección de personal será competencia exclusiva de los mandos de la empresa adjudicataria y/o subcontratada si se autorizase.

22. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

EMASA podrá realizar controles periódicos sobre los trabajos realizados por el CONTRATISTA para la valoración de la calidad del servicio contratado, al menos en los correspondientes a los Hitos para facturación. El resultado de estos controles será de aceptación plena por parte del CONTRATISTA, al cual se podrá imponer penalidades en caso de dejación en la ejecución de su actividad.
Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente contrato concede a EMASA, está tendrá derecho a aplicar penalidades por cualquiera de las siguientes causas e incumplimientos:

1. Las expresamente establecidas en la LCSP, con carácter genérico, siempre y cuando no estuviese prevista con carácter específico en el presente contrato.
2. Demora en la ejecución parcial o total del contrato.
3. Demora en la entrega del Programa de trabajo, en su caso, y cuanta información y documentación sea necesaria entregar durante la ejecución del contrato.
4. Cumplimiento defectuoso; entre otros:
    1. Por defectos en la calidad de la prestación del servicio.
    2. Por incumplimiento de órdenes del Responsable del Contrato.
    3. Por desatención de las solicitudes.
    4. Por incumplimiento de los pliegos o de la oferta presentada en cualquiera de sus aspectos.
5. Incumplimiento condiciones especiales de ejecución; entre otros:
    1. Incumplimiento de obligaciones en materia de información y lucha contra el fraude, corrupción, conflicto de intereses, colusión y otras irregularidades graves en la contratación.
    2. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral o de protección de datos.
    3. Impago o incumplimiento de las condiciones laborales del Contrato, así como de la normativa laboral vigente o Convenio colectivo.
    4. Incumplimiento de las condiciones para la subcontratación.

5. Incumplimiento o retrasos en las obligaciones de pago a subcontratistas o suministradores.

PENALIDADES

Las penalidades previstas en el presente apartado tienen carácter acumulativo y no sustitutivo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.152 del Código Civil.
A los efectos de lo previsto en el artículo 1.153 del Código Civil, el adjudicatario penalizado, además de satisfacer la penalidad en los términos previstos en el párrafo siguiente, deberá cumplir las obligaciones cuyo incumplimiento o retraso se penaliza.
Cualquier incumplimiento de los señalados en el apartado anterior, no subsanado por el CONTRATISTA en los plazos establecidos, podrá ser subsanado por EMASA con sus propios medios, cargándose los costes de esa actuación al contratista, sin perjuicio, como se ha indicado, de la penalidad correspondiente.
Las penalidades se detraerán de las cantidades pendientes de pago, tras conceder un plazo de diez días al contratista para su pago voluntario. En caso de que no existan cantidades pendientes de pago, las penalidades se harán efectivas con cargo a la garantía referida del presente Pliego.
En el supuesto de que las penalidades se hayan hecho efectivas con cargo a la referida garantía, el adjudicatario estará obligado a ampliar la garantía en la cantidad que corresponda hasta que ésta alcance el valor del 5% del importe de adjudicación del Contrato o del presupuesto base de licitación cuando el precio se efectúe en términos unitarios.
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que EMASA pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento o cumplimiento defectuoso imputable al contratista.
Aunque los efectos de este contrato se regulan por derecho privado, en lo no especificado se aplicarán los artículos 192 a 196 de la LCSP.

6. **Las expresamente establecidas en la LCSP, con carácter genérico, siempre y cuando no estuviese prevista con carácter específico en el presente contrato.**

   Conforme a lo establecido en la LCSP.

7. **Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución:**

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de EMASA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, EMASA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

De acuerdo con el programa de trabajos (PLAN), se devengará igualmente una penalidad, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales, consistente en penalidades diarias en la proporción de 2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

La penalidad establecida en este apartado será de aplicación siempre y cuando el incumplimiento sea por causa imputable al contratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

8. Penalidades por demora en la entrega del Programa de trabajo, en su caso, y cuanta información y documentación sea necesaria entregar durante la ejecución del contrato.

Se prevé una penalidad diaria de 150 € por retraso en la entrega de cada uno de los documentos obligatorios.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe prestar el CONTRATISTA según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos suplementarios a criterio del responsable del contrato, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para completar la información contractualmente debida será de cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de la penalidad prevista.

9. **Penalidades por cumplimiento defectuoso:**

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del contrato, EMASA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades previstas.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso serán, como regla general, de un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente.

Con carácter especial, se establecen las siguientes penalidades:

1. Por defectos en la calidad de la prestación del servicio.
2. Por incumplimiento de órdenes e instrucciones del responsable del contrato.
3. Por incumplimiento de los pliegos o de la oferta presentada en cualquiera de sus aspectos.

En caso de que se incumplan criterios que hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato, se podrá proceder, a juicio de EMASA, a resolver el contrato, así como incurrir en causa de prohibición de contratar con EMASA.

10. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:

1. **Penalidades por incumplimiento de obligaciones en materia de información y lucha contra el fraude, corrupción, conflicto de intereses, colusión y otras irregularidades graves en la contratación:**

   Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, previo informe del responsable del contrato, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta un del 10%, respectivamente.

   Cuando se falsee la información presentada y se constate que se han producido irregularidades en esta materia se procederá a la resolución del contrato, con pérdida de la garantía, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prohibición de contratar con EMASA a las partes intervinientes.

2. **Penalidades por incumplimiento de obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, protección de datos o confidencialidad:**

Tales como, incumplimientos en la cotización en la seguridad social, impago de salarios, retrasos en su pago, así como incumplimiento de cualquiera obligación establecida en el PPTP o PCAP relativas a materia medioambiental, social, laboral, de protección de datos o confidencialidad.

Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, previo informe del responsable del contrato, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta un del 10%, respectivamente.

Se establece expresamente, para el **caso de impago o incumplimiento de las condiciones laborales del Contrato así como de la normativa laboral vigente o Convenio colectivo** que resulte de aplicación, la posibilidad de imponer una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto base de licitación del contrato el porcentaje en que se haya minorado el salario/hora del convenio del trabajador que experimente una mayor reducción hasta el límite del 10% del presupuesto base de licitación del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el 10%, o en el caso de que el contratista no facilitará la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato, pudiendo incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de contratación así como en prohibición de contratar de con EMASA.

3. **Penalidades por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación:**

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en los pliegos, la LCSP o LSE, según la que resulte de aplicación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP o LSE, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

- La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

- La resolución del contrato.

Como regla general, las cuantías serán las siguientes:

- 1 % del importe del subcontrato por incumplir la obligación de comunicar, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP.

- 1 % del importe del subcontrato por incumplir la obligación del contratista principal de notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra la

información anterior durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

- El incumplimiento del resto de obligaciones relativas a la subcontratación dará lugar a la imposición de una penalidad del 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente.

4. Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Como regla general su cuantía será del 1% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo.

Con independencia de la posibilidad de imponer penalidades, el incumplimiento de las obligaciones de pago a trabajadores, subcontratistas y proveedores o suministradores conllevarán, en primer lugar, un aviso de incumplimiento por parte de EMASA para solventar la situación; si no se produjera, EMASA procederá de forma inmediata a la retención del abono de la certificación correspondiente al mes en que se produzca el incumplimiento o, si no fuese suficiente, de la certificación final y garantía, suficiente para cubrir los incumplimientos producidos.

Con carácter general, para valorar la gravedad de las penalidades a imponer descritas en los apartados anteriores, se tendrá en cuenta: la intencionalidad, el engaño y el incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el responsable del contrato, acreditadas por los mismos, así como la reiteración en el incumplimiento.

Se relacionan a continuación y sin carácter de exhaustividad, la calificación de gravedad de una serie de incumplimientos como leves, graves y muy graves, a los efectos de la imposición de la correspondiente penalidad:

INCUMPLIMIENTOS LEVES:

1. Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias, administrativas, de protección de datos u otras que no perturben u ocasionen trastorno grave al servicio y/o a EMASA.
2. Retraso o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones de la que no deriven daños y perjuicios.
3. El trato incorrecto leve con la persona usuaria.
4. Negativa a colaborar con el personal de EMASA cuando tal conducta sea poco relevante.
5. Obstaculizar, impedir o no asistir a las reuniones de coordinación programadas por EMASA y las previstas en el PPTP.
6. No comunicar a EMASA en forma y plazo, las obligaciones previstas en los pliegos, con independencia de si se ha efectuado o no el requerimiento recordando su cumplimiento.
7. El retraso leve en el pago de la nómina al personal que presta el Servicio objeto del contrato, que en ningún caso supere un retraso de un mes.
8. El retaso en el remitir a EMASA, sin causa justificada, la documentación técnica en los plazos previstos en el contrato, o bien cualquier documentación necesaria para el control del servicio, una vez se le haya requerido su presentación.
9. Cualquier otra falta leve incluida como tal en el capítulo de Régimen Disciplinario establecido

en el Convenio Colectivo de aplicación.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

1. Infracciones de normas laborales, fiscales, tributarias, administrativas, de protección de datos, u otras cuando perturben u ocasionen trastorno al servicio y/o EMASA y reiteración de infracciones leves, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
2. Obstruir la labor inspectora de EMASA o de cualquier otra Administración competente, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
3. No disponer de libro de reclamaciones según dispone la normativa reguladora.
4. No contratar o mantener la vigencia de las pólizas de seguros en los términos, cuantía, y condiciones establecidas en los pliegos, en su caso, y/o en la normativa sectorial de aplicación, así como la falta de pago de las pólizas.
5. No observar ni cumplir las resoluciones, instrucciones o pautas procedentes de EMASA y/o de las diferentes Administraciones competentes, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
6. La falta de puntualidad en la prestación del servicio, que ocasione un grave perjuicio o distorsión en el mismo, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
7. La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales, que excedan de las faltas leves previstas, y siempre que por la reiteración o gravedad de la infracción no deba considerarse como muy grave.
8. Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio de la empresa contratista, así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
9. Introducción de mejoras o modificaciones en la prestación del servicio no autorizadas por EMASA.
10. La reiteración en el retraso en el pago de la nómina al personal que presta el Servicio que no supere el mes o bien dicho retraso cuando supere el mes, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
11. Reiteración del incumplimiento de la remisión a EMASA, sin causa justificada, de la documentación técnica en los plazos previstos en el contrato, o bien cualquier documentación necesaria para el control del servicio, una vez se le haya requerido su presentación o bien reiteración del retraso en su entrega, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
12. Desatender o llevar a cabo una mala ejecución de las órdenes de EMASA dirigidas al contratista para la buena prestación del servicio, ya sean referidas a seguridad, limpieza, higiene, planificación del servicio, conservación, o cualquier otra necesaria, salvo que por la reiteración o gravedad de la infracción deba considerarse como muy grave.
13. En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones del presente contrato.
14. Con carácter general, la comisión de dos faltas leves en el transcurso de un año.
15. Cualquier otra falta grave incluida como tal en el capítulo sobre Régimen Disciplinario establecido en el Convenio Colectivo de aplicación.

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

1. Abandono del servicio, sin causa justificada.
2. Ceder, subcontratar, traspasar o subarrendar la totalidad o parte de los servicios objeto del contrato bajo cualquier modalidad o título, salvo lo permitido en los pliegos.
3. Vulneración por causa imputable al contratista de la normativa en materia laboral y/o de seguridad social, fiscal, prevención de riesgos, de protección de datos, entre otras, de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial y/o de cuyo incumplimiento se derivase perjuicio o trastorno grave a la prestación del servicio o a EMASA.
4. Interrupción o suspensión total o parcial, del servicio, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditados que trastorne gravemente el funcionamiento del servicio.
5. Incumplimiento reiterado de las órdenes y requerimientos del responsable del contrato de EMASA o de otras Administraciones Públicas competentes que revistan carácter esencial para la correcta y adecuada prestación del servicio, y se acredite la desatención reiterada en el expediente instruido al efecto.
6. Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales que impliquen riesgo para la buena marcha del servicio o hagan peligrar la seguridad o salud de las personas.
7. No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que comporte repercusión grave para el servicio o de peligro grave para las personas.
8. La reiteración en el retraso en el pago de la nómina al personal que presta el Servicio objeto del contrato que no supere los dos meses o bien dicho retraso cuando supere los dos meses.
9. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción, incumplimiento del servicio objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta y notoriamente a los pliegos del contrato y que se consideren condiciones especiales de ejecución.
10. La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de un año.
11. Cualquier otra falta muy grave incluida como tal en el capítulo sobre Régimen Disciplinario establecido en el Convenio Colectivo de aplicación.

PROCEDIMIENTO IMPOSICIÓN DE PENALIDADES:

Se seguirá el siguiente procedimiento para la imposición de las penalidades previstas en el presente contrato:

ÍTER PROCEDIMENTAL:

1. Advertencia verbal por parte del responsable del contrato al contratista desde el momento que prevea se va a producir un incumplimiento o una vez lo constate, advirtiéndole de la posibilidad de imponerle una penalidad por el incumplimiento y ordenándole subsane tal situación de forma inmediata.
2. En caso de que al día siguiente no se observe se han llevado a cabo las instrucciones oportunas para subsanar tal situación o cuando el incumplimiento no pueda ser subsanado, se emitirá un informe por el responsable del contrato, indicando el incumplimiento, las medidas necesarias a adoptar y subsanaciones correspondientes, así como plazo para adoptarlas y penalidad que se propone por dicho incumplimiento. El informe se lo entregará al contratista con acuse de recibo, del que guardará copia, otorgándole un plazo de 3 días para que el contratista alegue lo que estime conveniente; dicho plazo se hará constar en el informe que se emite por el responsable del contrato.

3. Finalizado el plazo otorgado al contratista y entendiendo oportuno la imposición de penalidad, una vez oído al contratista, se remitirá a la Unidad de Contratación y Compras el informe primero con el recibí del contratista y un segundo informe o conforme del anterior, indicando y definiendo claramente la propuesta de imposición de penalidad, así como su importe en base a lo previsto en el contrato o los pliegos que lo rigen.
4. En base a dicho informe la Unidad de Contratación y Compras elevará la correspondiente propuesta de imposición de penalidad al órgano de contratación competente.
5. Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos; en este último caso, se concederá un plazo de diez días para el pago voluntario de la penalidad impuesta, previo a la deducción de la garantía. Si se hicieran efectivas mediante la deducción de la garantía, el contratista deberá volver a constituir la garantía establecida en pliegos en el importe correspondiente.
   Si no fuese suficiente para hacer frente a la penalidad impuesta, se procederá a exigir a dicho contratista su pago por vía arbitral y/o judicial.

23. MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO

23.1. Modificación

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos señalados en este pliego, una vez perfeccionado el contrato, éste no podrá ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida no tenga repercusión económica directa sobre el precio del contrato (art. 203.1 LCSP).

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue uno de los criterios de adjudicación (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibición no afecta a los supuestos de prórroga del contrato o novación subjetiva por sucesión o cesión que podrán articularse en las condiciones establecidas en la LCSP o en la normativa en que se basan las citadas cláusulas si ésta fue modificada durante la vigencia de algún contrato suscrito al amparo del presente pliego.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación por razones de interés público, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuación.

B.1 Modificaciones previstas en el Cuadro Resumen del PCAP que rige la licitación.

EMASA podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado correspondiente del Cuadro Resumen. En el Cuadro Resumen se indican las circunstancias en las que se podrá

proponer la modificación, el alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse y el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar.

Para la estimación del valor de las modificaciones previstas en el Cuadro Resumen, se calculará sobre el presupuesto o precios unitarios, aplicándoles el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. En el supuesto de que la modificación supusiese un incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertadas, en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aislada o conjuntamente, el 20% del precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

B.2 Modificaciones no previstas en el Cuadro Resumen del PCAP que rige la licitación.

Además de en los supuestos expresamente previstos en el Cuadro Resumen, las condiciones de ejecución del contrato o el contenido de las prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público en los supuestos previstos en el artículo 205 de la LCSP.

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes para que sea posible su aprobación:

1º. Que la modificación obedezca a razones objetivas de interés público, debidamente acreditadas de forma específica en el expediente de modificación contractual para el caso de que se trate.

2º. Que la modificación se limite a introducir cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los motiva.

3º. Que la modificación del contrato no suponga una alteración en el precio del contrato que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, IVA excluido.

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES.

Las modificaciones acordadas por EMASA en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de esta cláusula son obligatorias para el contratista, previa comunicación y tramitación del correspondiente expediente, siempre que las mismas no superen el 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. En el caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato.

En el procedimiento que se siga para realizar estas modificaciones se exigirá, en cualquier caso, un Informe técnico del Responsable del contrato indicando la necesidad de modificación del contrato y especificando las razones que exigen esa modificación y concretando el supuesto de modificación prevista o no prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificación, así como el porcentaje que supone dicha modificación.

Las modificaciones previstas en el pliego se entienden aprobadas desde la confirmación del citado informe y las modificaciones no previstas deberán ser aprobadas expresamente por el órgano de contratación.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de los servicios contratados, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Para el caso de las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, en el supuesto de que el redactor del proyecto hubiese sido un tercero ajeno a EMASA, se le dará audiencia a éste para que en un plazo no inferior a tres días formule las consideraciones que tenga por conveniente.

23.2. Prórroga

Conforme a lo especificado en el cuadro resumen.

24. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

24.1. Extinción por cumplimiento del contrato

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

24.2. Extinción por resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato, las causas legalmente previstas en la legislación civil y mercantil, las indicadas en el PCAP y las que se señalan a continuación:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del contratista.
3. El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
4. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP.
5. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
6. El mutuo acuerdo entre EMASA y el contratista.
7. Cuando suceda cualquier circunstancia establecida en el apartado de Incumplimientos de esta cláusula y ésta sea considerada por EMASA como de especial gravedad, relevancia o trascendencia
8. Tres penalidades durante el desarrollo del contrato.
9. Reiteración de retrasos, sin causa justificada, en la realización de los trabajos encargados
10. Reiteración en la baja calidad de los trabajos.

11. Falsedad en la experiencia y formación del personal propuesto.
12. El incumplimiento de las condiciones de los Pliegos, de la oferta presentada por el adjudicatario y del contrato.
13. Los contratos complementarios quedarán resueltos cuando se resuelva el contrato principal.

En cualquier caso, la resolución del contrato llevará unida la pérdida de la garantía y la posible reclamación, por parte de EMASA, de las indemnizaciones correspondientes en base a los perjuicios que se le hubieran podido ocasionar.

En caso de rescisión del contrato el CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier indemnización por cualquier concepto.

La resolución del contrato llevará unida la posible reclamación, por parte de EMASA, de las indemnizaciones correspondientes sobre la base de los perjuicios que se le hubieran podido ocasionar.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, siguiendo el siguiente procedimiento (en caso de resolución por causa imputable al contratista):

1. Incoación del expediente de resolución, previo informe del responsable del contrato cuando se advierta alguna causa de resolución del mismo. Se llevará a cabo mediante propuesta de incoación efectuada por la Jefa de la Unidad de Contratación y Compras, que la elevará al órgano de contratación competente.
2. Conferir audiencia al contratista, por plazo de 3 días hábiles, para que alegue y aporte los documentos que estime oportunos.
3. Resolución definitiva del expediente indicando, además, si procede la pérdida de la garantía, y sin perjuicio de la posible indemnización por los daños y perjuicios causados. La resolución definitiva se adopta mediante propuesta de resolución efectuada por la Jefa de la Unidad de Contratación y Compras, que elevará al órgano de contratación competente.
4. Acordada la resolución del contrato se notifica al contratista.

Cuando la resolución se inicie a instancia del contratista, el expediente se entenderá incoado con la presentación del escrito solicitando la resolución de este, debiendo adoptarse la decisión en el plazo máximo de ocho meses, y entendiéndose desestimada su solicitud si no se ha resuelto en plazo.

La resolución del expediente a instancia del contratista, en caso de proceder, se adoptará mediante propuesta de resolución efectuada por la Jefa de la Unidad de Contratación y Compras, que la elevará al órgano de contratación competente. Una vez se apruebe la resolución del contrato se notifica al contratista.

En caso de renuncia del contratista o resolución del contrato, EMASA se reserva la facultad de adjudicar el contrato a la licitadora siguiente en función del orden en que han quedado clasificadas las ofertas o bien proceder nuevamente a la licitación, en su caso.

25. RENUNCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA podrá renunciar a este Contrato, sin alegar causa justificada, con un preaviso por escrito de seis meses.

Al ser un servicio esencial y con independencia de la renuncia, el contratista deberá atender la totalidad de trabajos que se le vayan encargando hasta la nueva adjudicación de los servicios.
En caso contrario, podrá dar lugar a la pérdida del importe constituido como garantía definitiva, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento.

26. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR EMASA

EMASA podrá anular o resolver este Contrato, sin causa suficiente, con un preaviso por escrito de dos meses, respetando siempre la finalización de los trabajos individuales que haya comenzado el CONTRATISTA. Si la causa es justificada no es necesario el preaviso.

Asimismo, EMASA podrá resolver el contrato antes de su inicio por motivos debidamente justificados, indemnizando al contratista de los gastos en que hubiese podido incurrir (previa acreditación de los mismos).

27. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE

El contratista adjudicatario del servicio, colaborará con EMASA, personas, empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, referida al servicio en cuestión.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a EMASA como parte contractual.

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Además de las indicadas relativas a cumplimiento de plazo de pago a subcontratas, proveedores y trabajadores se incluye como condición especial de ejecución:

28.1. Compromiso cumplimiento obligaciones en materia de información y lucha contra el fraude, corrupción, conflicto de intereses, colusión y otras irregularidades graves en la contratación.

EMASA es una empresa que lucha contra el fraude y la corrupción y cumplidora de los principios que rigen la contratación pública.
Por ello se compromete a cumplir durante todo el proceso de contratación con las normas y los planes existentes para evitar conductas inapropiadas en este sentido, implementando la exigencia de cumplir por todos los intervinientes en el proceso las obligaciones legales y las establecidas en los planes antifraudes que le sean de aplicación.

28.2. Compromiso medioambiental

EMASA es una empresa comprometida con el Medio Ambiente y con el desarrollo sostenible, por lo que se hace necesaria la implicación de los contratistas que deben adquirir un compromiso, con el alcance mínimo que a continuación se indica:

- Evitar vertidos no controlados al medio receptor, con prohibición expresa de realizar vertidos incontrolados a la red de saneamiento.
- Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera.
- Realizar una correcta gestión de los residuos, envases y embalajes, especialmente de los clasificados como peligrosos.
- Garantizar el estricto cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
- Observar rigurosamente las medidas de seguridad establecidas en los centros de EMASA donde realicen alguna actividad.
- Suministrar a EMASA información inmediata sobre cualquier incidente ambiental que se produzca durante los trabajos contratados.
- Formar e informar a sus trabajadores en las normas y buenas prácticas de gestión de riesgos y ambientales de EMASA.
- Mantener limpia y señalizada la zona de trabajo.
- En general cumplir con todo aquello que en materia de riesgos y ambiental se le haya indicado: en los Pliegos, en el contrato o por instrucciones de los representantes de EMASA.

28.3. Cumplimiento plazo de pagos a suministradores y subcontratistas

El cumplimento de los pagos a suministradores y subcontratistas tiene la consideración de condición especial de ejecución.

Los contratistas adjudicatarios remitirán a EMASA, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de EMASA justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.

28.4. Condición en materia de tratamiento de datos

Si el contrato implicara la cesión de datos por EMASA al contratista, será obligatoria la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

28.5. Cumplimiento condiciones salariales

El cumplimento de las condiciones salariales conforme al convenio colectivo de aplicación tiene la consideración de condición especial de ejecución cuyo cumplimiento se abordará mediante la presentación de la misma declaración responsable exigida en la cláusula 19 relativa a pago de suministradores y subcontratistas.

El cumplimiento de este compromiso se establece como condición especial de ejecución al amparo y con las consecuencias establecidas en el artículo 202 de la LCSP.

29. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los derechos de propiedad intelectual que se generen como consecuencia de la ejecución y posterior desarrollo del contrato (en adelante Resultado), tales como: diseños, programas, documentación, … quedan cedidos, desde que se generan, en exclusiva a EMASA junto con todas las facultades inherentes a su ejercicio y titularidad, sin limitación de ámbito geográfico, por un periodo de 20 años, quedando incluida, además, la facultad de cesión a terceros por parte de EMASA.

El contratista no podrá usar, ejecutar, reproducir, representar en pantalla y/o distribuir copias (interna y externamente) de dicho Resultado siempre que sea ajena a la ejecución del contrato. De igual forma no podrá preparar trabajos derivados basados en los mismos, salvo expresa autorización por escrito de EMASA.

A través de dicha cesión se atribuye a EMASA la facultad de explotar el Resultado con exclusión de cualquier otra persona física o jurídica, incluido el contratista, que reconoce y manifiesta que no ostentará ni se reservará ningún derecho sobre el mismo.

EMASA se reserva el derecho a estudiar el código fuente del programa, informando previamente al adjudicatario, con el único fin de determinar posibles vulnerabilidades en el mismo que pudieran afectar a la ciberseguridad de los sistemas de información de EMASA.

IV. PRERROGATIVAS DE EMASA, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

30. PRERROGATIVAS DE EMASA

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos que licite, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés general, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la normativa correspondiente.

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre los actos de preparación y adjudicación del presente contrato se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa de la ciudad de Málaga.

Las cuestiones litigiosas que surjan de los efectos, modificación y extinción del presente contrato se someterán a la jurisdicción civil de la ciudad de Málaga, excepto cuando la impugnación de las modificaciones se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados, en cuyo caso se suscitará ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la ciudad de Málaga.

Los actos relativos a la preparación y adjudicación del contrato, al no ser susceptibles de reclamación en materia de contratación, se podrán impugnar en vía administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (recurso de alzada), que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la ley.

_____

Nuria Prieto Solano
Técnica de la Unidad de Contratación y Compras

ANEXO 1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas:

1.1 Valoración económica: hasta 50 puntos

Para cualquier número de ofertas admitidas mayor que uno se aplicará la siguiente expresión para calcular la valoración económica asignable a cada propuesta:

$$Vj = \left(1 - \frac{Pj - PI}{PB - PI}\right) * MIN(VM;BMAX*100)$$

Siendo:

Pj Oferta a valorar
Vj Puntuación de la oferta Pj.
VM Máxima valoración económica
PB Presupuesto base de Licitación
PI Oferta más baja
BMAX Baja máxima en %

Las ofertas económicas que igualen el presupuesto base de licitación no tendrán valoración en este apartado (0 puntos) y las que sean superiores a dicho importe determinarán la exclusión del procedimiento de la proposición presentada.

La oferta presentada por el licitador en ningún caso podrá suponer merma alguna ni ir en detrimento de los derechos salariales, de jornada laboral y horarios de los trabajadores que deberán acomodarse a lo dispuesto en el convenio colectivo del sector.

En el caso de prórroga o modificaciones previstas del contrato todas las mejoras ofertadas inicialmente por el contratista se entenderán ampliadas al periodo de prórroga/s o a la modificación prevista.

1.2 Otros criterios de valoración distintos de la valoración económica: hasta 50 puntos

1. Sistema de validación automática de documentos oficiales (10 puntos)

Se valorará con **10 puntos** el compromiso del licitador de poner a disposición de EMASA, dentro del plazo de implantación establecido en el PPTP y durante toda la prestación del servicio, un sistema de validación automática de documentos oficiales (TC, ITA, etc.), integrado en la plataforma tecnológica de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), sin coste adicional para EMASA.

2. Sistema de comunicaciones automáticas (hasta 40 puntos)

Se valorará con **hasta 40 puntos** el compromiso del licitador de que la plataforma CAE ofertada cuente sin coste adicional para EMASA con las siguientes funcionalidades de comunicación automática con sus usuarios:

2.1 Comunicación de validación documental: Envío automático de un correo electrónico predeterminado, tanto al responsable de la empresa externa de EMASA como a la empresa externa, cuando el adjudicatario valide toda la documentación solicitada y, por consiguiente, la empresa externa esté en condiciones de comenzar los trabajos contratados. **10 puntos.**

2.2 Comunicación de documentación no conforme: Envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa cuando alguno de los documentos incorporados a la plataforma, tras su revisión por el adjudicatario, sea calificado como no conforme. **10 puntos.**

2.3 Comunicación de próxima caducidad documental: Envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa y al responsable de la empresa externa de EMASA cuando falten 15 días naturales para la caducidad de alguno de los documentos CAE. **10 puntos.**

2.4 Comunicación de pérdida de conformidad por caducidad: Envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa y al responsable de la empresa externa de EMASA cuando alguno de los documentos incorporados a la plataforma pierda su conformidad como consecuencia de la caducidad de su periodo de validez. **10 puntos.**

Cada subapartado se valorará de forma independiente, otorgándose la totalidad de los **10 puntos** previstos cuando el licitador asuma expresamente el compromiso de disponer de la correspondiente funcionalidad, y **0 puntos** en caso contrario, sin que proceda la asignación de puntuaciones parciales.

Las funcionalidades comprometidas y valoradas formarán parte de las obligaciones contractuales del adjudicatario, debiendo estar operativas dentro del plazo de implantación del servicio establecido en el PPTP y mantenerse disponibles durante toda la ejecución contractual.

2. Oferta anormal o desproporcionada

Se estará a lo establecido en los artículos 85 y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ANEXO 2. SOBRE ÚNICO. DOCUMENTACIÓN GENERAL

TÍTULO: Documentación General (se consignará el título de la licitación, el contenido del sobre y el nombre o razón social del licitador).

(Cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente)

1. Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para contratar con EMASA.

2. Declaración responsable conforme al DEUC.

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, cada una de las empresas deberá presentar su declaración responsable (Anexo 2A) y DEUC correspondiente, debiendo designar un representante o apoderado único de la futura unión para el procedimiento de licitación y en su caso, la vigencia del contrato, que ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.
Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable (Anexo 2A) y DEUC, debidamente cumplimentados y firmados.

3. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros

a) Documentos que acrediten su capacidad de obrar. Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el artículo 84 de la LCSP, en función del objeto del contrato.

b) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro Local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

c) Informe de reciprocidad. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar, mediante informe de la respectiva representación Misión Diplomática Permanente española, la reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP.

d) Sucursal en España y designación de apoderados o representantes. Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderado o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

e) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

f) Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma oficial.

4. Otra documentación.

- Se deberá aportar documentación que acredite el cumplimiento de la habilitación y solvencia necesaria para poder realizar el objeto del contrato y especificada en la apartado 8 del cuadro resumen, incluyendo la acreditación de la solvencia técnica adicional relativa a las certificaciones ISO previstas en dicho apartado.

- Certificación vigente de Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría MEDIA o ALTA, conforme en el apartado 4.3.4. del PPTP y clausula 17 del PCAP.

- ANEXO 2.D. SOBRE ÚNICO: PROPUESTA ECONÓMICA.

- ANEXO 2.E. SOBRE ÚNICO. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. En caso de UTE o integración de solvencia mediante medios externos deberá firmarse por ambas empresas.

- ANEXO 2.F. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANEXO 2.A. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. _____, mayor de edad, con DNI: _____, en nombre propio/en representación de la entidad _____ con domicilio social en _____ y NIF: _____ apoderado en base a la escritura de poder otorgada ante el Notario de _____ Don_____ el día _____ protocolo número _____ al objeto de participar en la licitación "_____",

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que dicha actividad se encuentra dentro del objeto social de la empresa y se cuenta con la habilitación necesaria para la ejecución del contrato, así como con los requisitos de aptitud y capacidad, solvencia económica financiera y técnica o profesional exigidas en la LCSP y establecidas en los pliegos que rigen el contrato.

2. Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales establecidos en el PPTP, así como en el PCAP, en su oferta y en su defecto, los necesarios para el correcto cumplimiento del contrato.

3. Que la oferta presentada se ha elaborado de forma autónoma y cumple con los requisitos exigidos en el PPTT y PCAP.

4. Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar especificadas en el artículo 71 de la LCSP y concretamente, que no está incursa (la licitadora persona física o en su caso, administradores de la persona jurídica) en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en dicha Ley. Sin carácter exhaustivo:

   - La persona física que se presenta o bien los administradores de la persona jurídica NO son trabajadores de EMASA.
   - No tiene personal de EMASA que participe en el capital de la empresa en los términos y cuantías de la Ley 53/1984 (10% capital social).

5. Que en la representación legal de la empresa participan cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o familiares hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad de personal de EMASA, o bien éstos participan en proporción superior a la cuantía referida en el punto anterior en el capital, o en la administración: **(marcar con una X una de las opciones obligatoriamente):**

   - o NO.
   - o SÍ, no obstante, no se produce conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad

para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. En este caso, especificar nombre completo del familiar:

6. **Que cumple las condiciones de PYME: (Marque la casilla que corresponda)**

   ☐ SI

   ☐ NO

7. **Respecto a la pertenencia a un grupo de empresas: (Marque la casilla que corresponda):**

   ☐ NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de Comercio.

   ☐ SI Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de licitar en el presente procedimiento.

   ☐ SI Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de Comercio, denominado _____, y que de este grupo se han presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:

   ✓ …….....

8. Que no se ha participado ni está vinculada a otra (en el sentido establecido en el artículo 42 del Código del Comercio) que lo haya hecho en la elaboración del proyecto original o de las especificaciones técnicas relativas al presente contrato.

9. Con respecto a los trabajadores con discapacidad, la empresa a la que representa **(Marque una de las dos opciones obligatoriamente)**:

   ☐ Cuenta con menos de 50 trabajadores.

   ☐ Cuenta con 50 o más trabajadores y cumple el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o bien cumple las medidas alternativas previstas en el RD 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

10. Con respecto a los planes de igualdad, la empresa a la que representa **(Marque una de las dos opciones obligatoriamente)**:

    ☐ Cuenta con menos de 50 trabajadores.

    ☐ Cuenta con 50 o más trabajadores y cumple con la obligación de contar con un plan de igualdad inscrito conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

11. Con respecto a su intención de presentarse individualmente o constituirse en unión temporal: **(Marque una de las dos opciones obligatoriamente y rellenar lo que proceda en caso de constitución en UTE)**

    ☐ **Que se presenta a la presente licitación individualmente**.

    ☐ **Que se compromete a constituirse en UTE con la empresa o empresario/a individual:** _____ **c**ompromet iéndose, de resultar adjudicataria, a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

    ☐ _____ %.

    ☐ _____ %.

    Como persona representante de la citada unión se nombra a D/Dª _____

12. Que se acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

13. Respecto a los conflictos de intereses, manifiesto que no se incurre en ninguna causa que le sitúe en la posición de no poder ser seleccionada para la ejecución de este contrato por un conflicto de intereses profesionales, en el sentido en el que se recoge en el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento y del Consejo de 18 de julio de 2018.

14. Que se compromete a cumplir con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

15. (**Sólo en caso de empresas extranjeras)** Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

16. Que se compromete a entregar la documentación acreditativa de las declaraciones anteriores cuando se le requiera por EMASA.

Fdo: _____

En _____ a ____ de _____ de 202_

ANEXO 2.B SOBRE ÚNICO. DECLARACIÓN FIRMADA SEGÚN MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

El modelo de declaración responsable a presentar será el modelo Documento europeo único de contratación (DEUC): https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En la parte II – Información sobre operador económico – en el apartado número de IVA se indicará el Número de identificación Fiscal (NIF)

En aplicación del artículo 140.2 de la LCSP, la declaración responsable adicional indicada en el anexo será de obligado cumplimiento y presentación.

La falsedad detectada en la Declaración es motivo de exclusión. No obstante, se advierte que el que se declare que se da alguna de las circunstancias descritas en la declaración adicional, ello no implica directamente la exclusión pues para ello se tendrá en cuenta lo establecido en la disposición adicional tercera de la LSE y artículo 71 de la LCSP.

En lo no indicado se estará a lo especificado en los artículos 140 y siguientes de la LCSP.

ANEXO 2.C. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA MEDIANTE VOLUMEN DE NEGOCIOS

D. _____, mayor de edad, con DNI: _____, en nombre propio y en representación de la entidad _____ con domicilio social en _____ y NIF: _____ como licitador del contrato "_____", declara bajo su responsabilidad:

Que se cuenta con la solvencia económica financiera exigida en el cuadro resumen del PCAP, siendo el año …… (indicar año), el de mayor volumen de los tres inmediatamente anteriores a la aprobación del expediente de contratación, con un volumen anual de negocios de …… € (indicar el importe).

Fdo: _____

En _____ a ____ de _____ de 202_

ANEXO 2.D. SOBRE ÚNICO. PROPUESTA ECONÓMICA

TÍTULO: <u>Propuesta económica</u> (se consignará el título de la licitación, el contenido del sobre y el nombre o razón social del licitador).

(Cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente).

CONTENIDO:

Cada licitador presentará una sola proposición económica, formulada, estrictamente, conforme al modelo siguiente, debiendo respetarse el modelo:

D …… domiciliado en …… provincia de ……, calle ……..…… nº …… y DNI ……, en nombre (propio) (o de la empresa que representa) ……., con NIF ……., domicilio fiscal en …….., calle ……..…….. nº ……., enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del servicio de "……" se compromete a tomar a su cargo dichas prestaciones, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones:

Importe Total ……..€[1]

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende el precio del contrato y no incluye el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

Otros criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas:

1. Sistema de validación automática de documentos oficiales: Compromiso de poner a disposición de EMASA, dentro del plazo de implantación establecido en el PPTP y durante toda la prestación del servicio, de un sistema de validación automática de documentos oficiales (TC, ITA, etc.), integrado en la plataforma tecnológica de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), sin coste adicional para EMASA. (márquese expresamente con una X una única opción).

- ☐ SI
- ☐ NO

2. **Sistema de comunicaciones automáticas:** Compromiso de que la plataforma CAE ofertada cuente con las siguientes funcionalidades de comunicación automática con sus usuarios, durante la ejecución del contrato y sin coste adicional:

2.1 **Comunicación de validación documental:** Compromiso de envío automático de un correo electrónico predeterminado, tanto al responsable de la empresa externa de EMASA como a la empresa externa, cuando el adjudicatario valide toda la documentación solicitada y, por consiguiente, la empresa externa esté en condiciones de comenzar los trabajos contratados. (márquese expresamente con una X una única opción).

[1] Éste es el importe que se indicará en la PCSP

☐ SI
☐ NO

2.2 Comunicación de documentación no conforme: Compromiso de envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa cuando alguno de los documentos incorporados a la plataforma, tras su revisión por el adjudicatario, sea calificado como no conforme. (márquese expresamente con una X una única opción).

☐ SI
☐ NO

2.3 Comunicación de próxima caducidad documental: Compromiso de envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa y al responsable de la empresa externa de EMASA cuando falten 15 días naturales para la caducidad de alguno de los documentos CAE. (márquese expresamente con una X una única opción).

☐ SI
☐ NO

2.4 Comunicación de pérdida de conformidad por caducidad: Compromiso de envío automático de un correo electrónico predeterminado a la empresa externa y al responsable de la empresa externa de EMASA cuando alguno de los documentos incorporados a la plataforma pierda su conformidad como consecuencia de la caducidad de su periodo de validez(márquese expresamente con una X una única opción).

☐ SI
☐ NO

Se atenderá especialmente a que el valor indicado en el presente Anexo coincida exactamente con el valor introducido en la plataforma de contratación del sector público (PCSP) al indicar la oferta, primando, en caso de diferencias entre el valor introducido en la plataforma de contratación y el señalado en el presente Anexo, el introducido en el presente Anexo.

Declaro expresamente que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia laboral, de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, así como de protección de datos, entre otras.

(Fecha y firma del licitador)
No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer, claramente, su contenido. Si existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y letra, se estará a esta última.

ANEXO 2.E. SOBRE ÚNICO. DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

D./Dña._____, con NIF n.º _____, domicilio en _____, n.º ___, y teléfono _____, actuando (marcar una de las siguientes opciones):

- ☐ En nombre propio.
- ☐ En representación de

  _____

Como licitadora del contrato de servicios de …….., **DECLARA** expresamente: (márquese expresamente con una X una única opción y rellénese lo que proceda)

- ☐ El tratamiento de datos de carácter personal así como los servidores y servicios asociados se van a prestar directamente por la empresa licitadora.

- ☐ El tratamiento de datos de carácter personal así como los servidores y servicios asociados, se van a subcontratar con la siguiente empresa:

  _____
  (indicar nombre de la empresa, perfil empresarial y aptitud profesional).

- ☐ Parte del tratamiento de datos de carácter personal o los servidores y servicios asociados, se van a subcontratar con la siguiente empresa:
  (indicar los que se prestan directamente y la parte que se va a subcontratar junto con el nombre de la empresa, perfil empresarial y aptitud profesional de la subcontratista).

(Fecha y firma del licitador)

ANEXO 2.F. SOBRE ÚNICO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

D. _____, mayor de edad, con DNI: _____, en nombre propio y en representación de la entidad _____ con domicilio social en _____ y NIF: _____ como licitador del contrato "_____",

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Primero. Que conoce y acepta íntegramente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del resto de documentación contractual que rige la presente licitación.

Segundo. Que dispone de los medios y capacidades necesarios para cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPTP y se compromete a garantizar su cumplimiento en los plazos y condiciones previstos en los pliegos.

Tercero. Que dispone y se compromete a disponer, desde el inicio de la prestación del servicio y durante toda la ejecución del contrato, de una plataforma tecnológica online de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), accesible para EMASA y las empresas externas, que cumpla los requisitos y funcionalidades establecidos en el PPTP.

Cuarto. Que el Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales cumple o dispone de capacidad para cumplir, en los plazos establecidos, todos los requisitos y funcionalidades exigidos en el PPTP y, en particular:

- Que dispone de un servicio de atención telefónica (Call Center), con atención personal por teléfono y correo electrónico, en los horarios establecidos en el apartado 3.3 del PPTP.

- Que el servicio puede parametrizarse para cumplir el flujo de procesos establecido en el apartado 4.2 del PPTP.

- Que la plataforma CAE puede parametrizarse para gestionar correctamente el procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales de EMASA (NPS 302 Coordinación de Actividades Empresariales).

- Que la plataforma CAE dispone de un módulo de control de accesos que cumple los requisitos establecidos en el apartado 4, letra b), del PPTP.

- Que el uso de la plataforma CAE no supone coste alguno para las empresas externas.

Quinto. Que la empresa conoce y acepta que el presente compromiso tiene carácter de obligación contractual esencial, pudiendo su incumplimiento dar lugar a la imposición de penalidades y, en

su caso, a la resolución del contrato, en los términos previstos en el PCAP y en la normativa de contratación aplicable.

Sexto. Que se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a mantener el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con las condiciones y plazos previstos en los pliegos.

Séptimo. Que, en caso de resultar adjudicataria, la empresa se compromete a aportar, cuando sea requerida para ello por EMASA, la documentación acreditativa necesaria para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos anteriormente descritos.

Y para que conste, firma la presente declaración responsable.

Fdo: _____

En _____ a ____ de _____ de 202_.

ANEXO 3: MODELOS PARA LA FORMALIZACIÓN-EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ANEXO 3.A: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. MODELO DE AVAL

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ……, y en su nombre y representación don …….y don ……, con poderes suficientes para este acto, según resulta de …….

AVALA a ……. ante la EMPRESA MUNICIPAL AGUAS EN MÁLAGA (EMASA) CIF A29185519, garantizando el cumplimiento por un importe de …. € de las obligaciones derivadas del Contrato de ……, del que es adjudicatario.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división, y garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución, de las penalizaciones que se le impongan; del reintegro de las cantidades que, en su caso, EMASA hubiera abonado en exceso al CONTRATISTA al tiempo de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que podrían ser reclamados a EMASA por terceros por razón de la prestación del servicio, y, singularmente, por la Administración de acuerdo con los términos que regulen el servicio encomendado a EMASA.
El presente documento tiene fuerza ejecutiva y por él se obliga la Entidad Garante a abonar a EMASA, en defecto de cumplimiento por el avalado de las obligaciones asumidas en el expresado Contrato, en el plazo de diez días a contar desde el requerimiento por el Gerente de EMASA la cantidad reclamada, hasta el límite garantizado, en la cuenta de la entidad que en dicho requerimiento se le indique.
Tal requerimiento habrá de notificarse en la Oficina Principal de la entidad avalista en ….., sita en …… sin que previamente al pago pueda ejercer acciones legales para evitarlo.
El retraso en el pago de la suma requerida devengará desde dicho momento un interés equivalente al preferencial de la entidad avalista, aplicable mes a mes.

Este aval entrará en vigor en el momento de su emisión y tendrá una duración indefinida, estando en vigor hasta que EMASA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, una vez cumplidas todas las obligaciones contractuales, mediante comunicación de EMASA dirigida al Avalista, con devolución de este documento, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación de aplicación.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con número …….

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia	Fecha	Número o código

ANEXO 3.B. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.

Certificado número

…….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don…….. (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A …….(3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA MUNICIPAL AGUAS EN MÁLAGA (EMASA) CIF A29185519, en adelante asegurado, hasta el importe de …….. (4) (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de ……(5), del que es adjudicatario, en concepto de garantía definitiva para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento que se efectúe por el Gerente de EMASA, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo, debiendo, en el plazo de 10 días a contar desde el requerimiento efectuado, ingresar en la cuenta de la entidad indicada en el requerimiento la cantidad reclamada, hasta el límite garantizado.

Tal requerimiento habrá de notificarse en la Oficina principal de la entidad aseguradora en Málaga sita en …… sin que previamente al pago pueda ejercer acciones legales para evitarlo.

El retraso en el pago de la suma requerida devengará desde dicho momento el interés legal de dinero del año correspondiente, aplicable mes a mes.

El presente seguro de caución entrará en vigor en el momento de su emisión y tendrá una duración indefinida, estando en vigor hasta que EMASA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, una vez cumplidas todas las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación de aplicación.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia	Fecha	Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo.

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, objeto...) el contrato en virtud del cual se presta la caución.

ANEXO 3.C. MODELO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

D/Dña, _____, con DNI _____, actuando en nombre y representación de _____, con domicilio a estos efectos en _____ y NIF _____ como adjudicataria del contrato "_____", declara bajo su responsabilidad:

- Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, asume un compromiso estricto de confidencialidad de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la relación precontractual mantenida por las partes, así como de la información que maneje con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

- Que somos una empresa cumplidora y respetuosa con las obligaciones para el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Protección de Datos Europeo (RGPD) y que ofrece las suficientes garantías en lo que respecta a conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de cara a la aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan los requisitos del RGPD, incluida la seguridad del tratamiento caso de resultar ser ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

- Que conservará con la mayor reserva, toda la documentación confidencial no pudiendo ser utilizada para un fin distinto, ni comunicada a terceros, salvo que medie consentimiento expreso y por escrito de EMASA, debiendo ser custodiada convenientemente de forma que se garantice su integridad y confidencialidad.

- Que, en caso necesario, el adjudicatario podrá ser requerido por parte de EMASA para la formalización de cuantos documentos fueren necesarios en materia de Confidencialidad y Protección de Datos, con carácter previo a la realización de cualquier trabajo contratado. De este modo, cuando el objeto del contrato conlleve para la ejecución del mismo el tratamiento de datos personales responsabilidad de EMASA, el adjudicatario deberá cumplimentar el documento del que se le hará entrega, y el cual tiene como objetivo identificar las medidas de seguridad implementadas en los sistemas del adjudicatario para proteger los datos personales a los que va a acceder, cumpliendo, de esta forma EMASA, con el principio de responsabilidad proactiva que exige la legislación actual respecto a la elección diligente de proveedores.

- Que se someterá a las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales o en aquella legislación que pudiera completarlo y/o sustituirlo.

- En caso de ser adjudicatario DEFINITIVO, se compromete a acreditar la posesión y validez de las medidas de seguridad señaladas por EMASA para el tratamiento de datos personales, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato en calidad de ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

- En caso de resultar adjudicatario en calidad de encargado de tratamiento, pondrá a disposición del responsable (EMASA) toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por EMASA.

- Que se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones a este respecto, siendo responsable de las infracciones cometidas en el caso de que cualesquiera de los miembros de su Organización destinen la información a otra finalidad, la comuniquen a terceros o incumplan alguna de las obligaciones anteriormente referidas o cualquiera otras que la normativa vigente sobre esta materia pudiera establecer.

- Que, una vez finalizada la relación contractual, y a petición de EMASA la información será destruida por el adjudicatario o devuelta en formato electrónico a aquella.

- Que garantiza el cumplimiento de las anteriores obligaciones hasta después de extinguido el contrato, en caso de ser adjudicatario, o a partir de que se produzca la adjudicación en caso de no serlo, por un plazo de cinco años

  Le informamos que los datos de contacto (nombre, firmas, dirección de correo electrónico, etc.…) facilitados en este contrato, o cualquier dato de contacto que pueda facilitarse en un futuro, deberá tratarse por las partes con la finalidad de gestionar la relación precontractual o posible futura relación contractual entre las partes. Ambas partes, conservarán los datos personales obtenidos tanto tiempo como sea necesario para cumplir con la finalidad antes descrita, de conformidad con la legislación actual, y del mismo modo, se comprometen a no comunicar o ceder esos datos personales a terceras partes. Las partes pueden ejercer sus derechos en materia de protección de datos en las direcciones que ambos indiquen al respecto o interponer una reclamación antes la Agencia Española de Protección de Datos.

Para finalizar, **DECLARA** expresamente a los efectos de lo previsto en el artículo 122 de la LCSP:

1. Que se obliga expresamente a cumplir estrictamente la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

2. Indica que los servidores y equipos desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos se encuentran ubicados en la siguiente dirección:

   _____

3. Se obliga a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.

Fdo.: _____ En _____ a ____ de _____ de 202_

ANEXO 3.D. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS

D. _____, mayor de edad, con DNI: _____, en nombre propio y en representación de la entidad _____ con domicilio social en _____ y NIF: _____ como propuesta adjudicataria del contrato "_____",

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa que represento conoce y acepta las obligaciones establecidas en los pliegos del procedimiento de contratación referidas a la gestión de riesgos y contratación de los seguros obligatorios.

2. Que la empresa dispone, o se compromete a disponer antes del inicio de la ejecución del contrato, de todas las pólizas de seguros exigidas por la normativa vigente y por los pliegos, incluyendo, como mínimo:

   - Seguro de responsabilidad civil con las coberturas mínimas exigidas en la cláusula de gestión de riesgos del PCAP.
   - Los seguros legalmente exigibles para el desarrollo de la actividad y operaciones objeto del contrato, incluidos —cuando la normativa lo exija— los derivados de la legislación medioambiental, laboral, de prevención de riesgos laborales y de seguridad industrial.

3. Que dichas pólizas se mantendrán en vigor durante toda la vigencia del contrato, y que la empresa se compromete a presentar copia del certificado de la aseguradora, la póliza, los justificantes de contratación, renovación y pago de las primas cuando sean requeridos por Emasa.

4. Que la empresa adoptará las medidas necesarias para la identificación, prevención y control de riesgos derivados de la ejecución del contrato, conforme a la legislación vigente en materia de seguridad, salud laboral y gestión medioambiental.

5. Que en caso de que Emasa tuviese que adelantar indemnizaciones por daños causados con motivo de la ejecución del contrato, tanto por él mismo como por los subcontratistas o quiénes actúen por su cuenta, se compromete a abonar a EMASA cuantos gastos y/o indemnizaciones pudiesen originarse, para lo cual, el Contratista autoriza expresamente a EMASA, previa justificación de los gastos originados, a deducir dicho importe de las certificaciones pendientes de pago o en su caso, de la garantía depositada con objeto de este contrato, siempre en el caso de que el Contratista no haga frente a los mismos de forma directa al primer requerimiento de EMASA.

Y para que así conste, firma la presente declaración.

Fdo: _____
En _____ a ____ de _____ de 202_

ANEXO 3.E. MODELO DE CONTRATO

En Málaga a fecha de la última firma electrónica emitida

REUNIDOS

De una parte, _____, con DNI _____ en representación de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A., en adelante EMASA, con CIF A-29185519 y domicilio en Málaga, Plaza General Torrijos, s/n., actuando en su condición de _____ en base a la escritura de poder otorgada ante el Notario de _____ Don _____ el día _____, protocolo número _____.

De otra, _____, con DNI _____ en representación de, **EMPRESA ADJUDICATARIA** en adelante el CONTRATISTA, con CIF _____ y domicilio en _____ actuando en su condición de apoderado en base a la escritura de poder otorgada ante el Notario de _____ Don_____ el día _____, protocolo número _____.

EXPONEN

1. Que convocado procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del servicio de "……..." conforme al pliego de prescripciones técnicas (PPTP) y pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rige esta contratación y demás documentación técnica, que fueron previamente analizados por el licitador.

2. Seguido el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación del presente contrato, en la fase de presentación de ofertas se presentó la formulada por la empresa _____, y acreditada la capacidad y aptitud para ser CONTRATISTA, no estando incurso en las causas de prohibición para contratar, todo ello por referencia a la LCSP, en relación con el servicio objeto del presente Contrato y con base en los antecedentes que quedan consignados, las partes proceden a la formalización del contrato con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Contenido

La ejecución de los trabajos será realizada por el CONTRATISTA en la extensión y con el detalle definido en los siguientes documentos que revisten carácter contractual e integran, por tanto, este Contrato:

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación, en adelante PCAP.
2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la licitación, en adelante PPTP.
3. Oferta del Adjudicatario, en adelante OFERTA.
4. Resto de documentos que el Adjudicatario aportó en la licitación de acuerdo al PCAP de la licitación y aclaraciones solicitadas por la Comisión Técnica.

Ambas partes manifiestan y reconocen poseer copia exacta de la totalidad de la documentación arriba indicada como definitoria del objeto del presente Contrato formando, por tanto, parte integrante del mismo.

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales, serán de aplicación preferente: las Cláusulas del presente Contrato y los documentos arriba citados por el orden de su numeración.

SEGUNDA: Extensión

El Contrato se realizará por el contratista con estricta sujeción a las cláusulas establecidas en los Pliegos.

TERCERA: Precios

Los precios vigentes mientras dure el Contrato serán los establecidos en la adjudicación.
No cabe revisión de precios.

CUARTA: Arbitraje y jurisdicción competente.

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes, derivada de la interpretación y/o ejecución del presente contrato y sus anexos, se resolverá mediante el arbitraje que prevé la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales expresados en el presente documento y sus anexos que, no obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje.

El Contrato y sus anexos, quedan sujetos a la legislación civil y mercantil españolas.

Sin perjuicio de la plena aplicabilidad de la Cláusula arbitral, las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Málaga, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el CONTRATISTA suspender los servicios que presta, ni tampoco abandonarlos, en los supuestos de resolución y/o rescisión del presente contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar a procedimientos arbitrales o judiciales de cualquier clase.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre los actos de preparación y adjudicación del presente contrato se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa de la ciudad de Málaga.

Las cuestiones litigiosas que surjan de los efectos, modificación y extinción del presente contrato se someterán a la jurisdicción civil de la ciudad de Málaga, excepto cuando la impugnación de

las modificaciones se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados, en cuyo caso se suscitará ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la ciudad de Málaga.

QUINTA: Certificaciones

Las facturas las presentará el CONTRATISTA de acuerdo con lo indicado en el PPPT y PCAP.

SEXTA: Duración

El contrato entra en vigor al día siguiente al de la formalización del mismo, que se produce con la última firma electrónica emitida y tendrá una duración de 1 año a partir de la fecha anterior y 4 posibles prórrogas de 1 año cada una.

La vigencia del contrato se mantendrá a los efectos de asegurar los plazos de garantía de los trabajos realizados y cuyo plazo se especifica en el Cuadro Resumen

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

Asimismo, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

SÉPTIMA: Seguro

La póliza de seguro estará vigente en las condiciones establecidas por EMASA mientras esté el contrato en vigor. Se acreditará en cualquier momento en el que le sea requerido por EMASA.

ADICIONAL. - El presente documento se formaliza en este documento privado. Las partes podrán, en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura notarial elevándolo a público. Los gastos de la formalización notarial, si se instase de acuerdo con esta cláusula, serán siempre a cargo de quien lo solicite.

Y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento y de aceptación de su fuerza de obligar al cumplimiento de lo que en él se conviene, lo firman las partes en el lugar y fecha de la firma electrónica.

Por y en representación de:

Por y en representación de:
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

ANEXO 3.F. DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS (A PRESENTAR EN SU CASO POR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO).

- DE UNA PARTE, (propuesta adjudicataria): D./Dña._____ _____, con NIF nº._____, con domicilio en _____, y teléfono _____, actuando *(márquese lo que proceda)*:

- ☐ En nombre propio.
- ☐ En representación de la Entidad _____, con NIF n.º _____ en virtud de poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad

- DE OTRA PARTE, (empresario/a o empresa que pone a disposición del presente contrato sus medios o solvencia): D./Dña._____, con NIF nº._____, domicilio en _____, y teléfono _____, actuando *(márquese lo que proceda)*:

- ☐ En nombre propio.
- ☐ En representación de la Entidad _____, con NIF n.º _____ en virtud de poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a efectos de la ejecución del CONTRATO _____ _____ _____, **A**:

1º.- Disponer efectivamente durante toda la ejecución del contrato de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

2º.- Que la disposición efectiva no está sometida a condición o limitación alguna.

3º.- Que ambas empresas responden solidariamente durante la ejecución del contrato de los medios que se adscriban.

4º.- Poner a disposición de la ejecución del contrato la siguiente solvencia y/o medios *(concretar)*:

_____ _____ _____ _____ _____

(*Firmas de ambas partes*)

ANEXO 4. MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES PROPUESTO ADJUDICATARIO (DACI- PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO)

Asunto: Declaración ausencia conflicto de intereses relativo al contrato de servicios de "….".

Al objeto de combatir el fraude y la corrupción en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo firmantes, en nombre propio y en representación de ……., **DECLARA/N:**

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 74 de la LCSP establece como prohibición de contratar, entre otras:

   "…g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

   La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

   La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.

   h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar

servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo."

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses profesionales, en el sentido en el que se recoge en el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitación ni en ninguna causa de prohibición para contratar.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses u otra circunstancia que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que se compromete a cumplir con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Quinto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias administrativas/ judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO 5. MODELO COMUNICACIÓN SUBCONTRATACIÓN (a presentar por el adjudicatario).2

Datos a rellenar por la empresa contratista principal:

D./Dña._____, con NIF n.º _____, domicilio en _____, n.º ___, y teléfono _____, actuando:

☐ En nombre propio.
☐ En representación de _____ con poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.

Como adjudicataria del contrato de _____ de _____ (expte nº _____) DECLARA:

Que tiene intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:

Indicar:

- Nombre y representante de la empresa subcontratista.
- Indicación de la parte o partes del contrato a realizar por la empresa subcontratista, importe del subcontrato, así como porcentaje de subcontratación que representa sobre el precio del contrato.
- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.

Datos a rellenar por la empresa subcontratista:

D./Dña._____, con NIF n.º _____, domicilio en _____, n.º ___, y teléfono _____, actuando:

☐ En nombre propio.
☐ En representación de _____ con NIF n.º _____ con poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de _____ denominado _____:

Declara:

- Que cuenta con la capacidad y solvencia para la realización de la parte del contrato que se

[2] El incumplimiento de la obligación de suministrar la información relativa a la subcontratación dará lugar a la imposición de las penalidades correspondientes, de conformidad con el PCAP.

le encomienda, o en su caso, clasificación, justificativa de su aptitud.

- Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, en su caso.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Autorizo expresamente a EMASA a consultar los datos del ROLECE.
- Manifiesta que no se incurre en ninguna causa que le sitúe en la posición de no poder ejecutar este contrato por un conflicto de intereses profesionales, en el sentido en el que se recoge en el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento y del Consejo de 18 de julio de 2018.
- Que se compromete a cumplir con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

(Lugar, Fecha y Firma de la contratista principal y de la empresa subcontratista).

Se deberá adjuntar a la presente comunicación, la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

ANEXO 6. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO A SUBCONTRATAS, SUMINISTRADORAS Y PERSONAS TRABAJADORAS

D. _____, mayor de edad, con DNI: _____, en nombre propio y en representación de la entidad _____ con domicilio social en _____ y NIF: _____ al objeto de comprobar los pagos realizados a subcontratistas, suministradores y trabajadores, declara bajo su responsabilidad:

1. Que se cumplen las condiciones de pago relativas a las subcontratas …….. y suministradoras……..

2. Que, terminada la prestación de la subcontrata……..y/o de la suministradora…… , se han cumplido los pagos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación

3. Que se cumplen las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de aplicación.

4. Que se compromete a entregar la documentación acreditativa de las declaraciones anteriores cuando se le requiera por EMASA.

Estas declaraciones se realizan al amparo de los artículos 217 - Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores -, 122.2 - obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación -, y 202 - Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden – de la LCSP.

Fdo: _____

En _____ a ____ de _____ de 202_

ANEXO 7. MODELO CONTRATO ENCARGADO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. _____**,** mayor de edad, con DNI _____, en nombre y representación de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A., (en adelante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), con NIF A-29185519 y domicilio en 29016-Málaga, Plaza General Torrijos, 2. Edificio Hospital Noble, en su condición de _____ de la misma.

Y DE OTRA PARTE, _____, mayor de edad, con DNI _____, en representación de _____ (en adelante, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO), con NIF _____ y domicilio en _____ , en su condición de XXX de la misma.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse mediante este documento, y manifestando tener sus respectivos poderes en vigor,

EXPONEN

I. El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ha encomendado al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la prestación del servicio que más adelante se detalla y que conlleva el acceso a datos de carácter personal responsabilidad de aquel.
II. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO ha sido elegido de acuerdo a criterios de diligencia y eficacia por parte del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, habiendo ofrecido garantías suficientes para una adecuada protección de los derechos de los interesados.
III. En atención a ello, las partes han convenido la formalización del presente contrato, cuyo objetivo es determinar las normas y procedimientos de actuación necesarios para garantizar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información titularidad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con el fin de evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado.

En orden a lo anterior, ambas partes pactan las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Contrato y Finalidades del Tratamiento.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO va a prestar el servicio de coordinación de Actividades Empresariales (CAE), dirigido a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en aquellas situaciones en las que concurren trabajadores de distintas empresas en los centros de trabajo de Emasa.
Mediante el presente contrato se habilita al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, para tratar por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio indicado, en una de las siguientes formas:

☒ Con sus medios técnicos y recursos, físicamente en las instalaciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o en las propias.

☐ Con los medios técnicos y recursos facilitados por el propio RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, físicamente en las instalaciones de este[3] o mediante acceso remoto a sus sistemas y aplicaciones.

Los tratamientos concretos objeto del presente contrato son:

☒ Recogida
☐ Registro
☐ Estructuración
☐ Modificación
☒ Conservación
☐ Extracción
☐ Consulta
☐ Comunicación por transmisión
☐ Difusión
☐ Interconexión
☐ Cotejo
☐ Limitación
☐ Supresión
☐ Destrucción
☐ Comunicación
☐ Otros: ……

Colectivos afectados: clientes y proveedores
Tipología de datos: Datos identificativos básicos y datos profesionales, académicos, formativos.
Comunicaciones de datos y transferencias internacionales: Si/**No**.
Sub-encargados del tratamiento: Si/**No**.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD) del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO o si no tiene obligación de nombrar el DPD, del Responsable de Seguridad: XXX.
Medidas de seguridad a implementar: NIVEL 1. *Ver ANEXO 1*

SEGUNDA. - Duración del presente contrato
El presente contrato estará en vigor en tanto subsista la relación negocial de la que trae causa este contrato y, siempre que no se modifiquen las condiciones del servicio prestado en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal.

[3] En este caso, no será necesario cumplimentar las medidas de seguridad. No obstante, el personal del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO implicado en el tratamiento deberá conocer y cumplir con las medidas de seguridad que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO les comunique.

TERCERA. - Obligaciones del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Con la firma del presente contrato, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga al cumplimiento del mismo y de las obligaciones previstas en él, y especialmente de las que seguidamente se detallan:

1. Tratar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, conforme a las instrucciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO considera que alguna de las instrucciones infringe cualquier disposición en materia de protección de datos, en conformidad con el artículo 28.3.h) del RGPD, deberá informar inmediatamente al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
2. Guardar secreto y confidencialidad con respecto a los datos personales tratados por razón de este contrato, debiendo implantar las medidas de diligencia debida que le son exigibles para garantizar la misma.
3. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, sólo para la finalidad identificada en este contrato. En ningún caso los datos a los que pudiera tener acceso podrán ser empleados para fines propios o diferentes de aquella.
4. Cumplir con los principios de responsabilidad proactiva y privacidad desde el diseño, aplicando las medidas técnicas y organizativas necesarias para la protección de los datos personales titularidad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, introduciendo parámetros sobre privacidad y protección de datos desde la configuración o creación de un producto o servicio.
5. Llevar, por escrito, un registro de todas las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, que contenga:
    a. El nombre y los datos de contacto de cada RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO por cuenta del cual actúe y, en su caso, del representante del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y del Delegado de Protección de Datos, en el caso de que este nombrado.
    b. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
    c. Las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida su identificación.
    d. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
        - La seudonimización y el cifrado de datos personales.
        - La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
        - La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
6. No comunicar los datos a terceros, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y en los supuestos legalmente admisibles.
7. Implantar las medidas de seguridad comunicadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que se incorporan en el **Anexo 1 al presente contrato**. En todo caso, deberá implantar mecanismos para:

a. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en el menor tiempo posible, en caso de incidente físico o técnico.
c. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

8. Designar un delegado de protección de datos (DPD) y comunicar su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, o si no tiene obligación de nombrar DPD, identificar al Responsable de Seguridad.

CUARTA. - Verificación de las medidas de seguridad y auditorías

El Responsable del Tratamiento, en cumplimiento de su capacidad de control, se reserva el derecho a realizar auditorías y revisiones periódicas afrontando su coste, y a solicitar evidencias sobre el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo por el Encargado del tratamiento, de cara a cumplir aspectos regulatorios, legales y/o contractuales. En este caso, el Responsable del Tratamiento notificará al Encargado su voluntad de realizar dichas auditorías, con al menos quince días de antelación a la fecha en la que desee llevarlas a cabo. A este respecto, el Encargado del tratamiento se reserva el derecho de acordar con el Responsable del Tratamiento la fecha y el horario concreto dentro de un periodo máximo de quince días en el que el Responsable del Tratamiento podrá llevar a cabo dichas revisiones.

En cualquier caso, el Encargado del tratamiento se obliga a tener a disposición del Responsable del Tratamiento, de sus Auditores, del Regulador u otra parte interesada, la documentación (en soporte físico o electrónico) que acredite el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el presente acuerdo. El Encargado del tratamiento se obliga a realizar auditorías y afrontar su coste, siempre que exista una regulación vigente que así lo exija, dentro de los servicios que presta al Responsable del Tratamiento.

Adicionalmente, el Responsable de Tratamiento podrá realizar auditorías, al objeto de evaluar el grado de calidad de la prestación del servicio objeto de este contrato y, particularmente, el nivel de cumplimiento por el Encargado del tratamiento de las mejores prácticas de seguridad (pruebas de hacking y pentesting cuando se presten servicios que impliquen la utilización de información del Responsable del Tratamiento o proporcionada por clientes del mismo). A estos efectos, el Encargado de tratamiento se obliga a colaborar en todo lo que fuere necesario para la realización de la auditoría descrita, y adoptar las medidas que fueren necesarias para corregir de forma inmediata las debilidades que fueran detectadas, particularmente en materia de Seguridad. A tal fin, el Encargado del tratamiento deberá facilitar el acceso a la información adecuada para responder a las necesidades de estas partes interesadas. Las evidencias y otra documentación generada para el proceso de auditoría deberán almacenarse en un repositorio del Responsable del Tratamiento que ambas partes acuerden.

En caso de que el Responsable del Tratamiento detectase incumplimientos en materia de seguridad incompatibles con el presente contrato, requerirá al Encargado de Tratamiento la resolución inmediata mediante la elaboración de un plan de acción que deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 3 meses.

Quinta. - Destino de los datos
Finalizada la relación negocial entre las partes el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, deberá devolver cuanta información y documentación se hubiera generado por razón del citado contrato, con independencia del soporte, al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. La devolución debe comportar el borrado total de los datos de carácter personal existentes en los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. No obstante, este puede conservar una copia con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Sexta. - Subcontratación de los servicios o tratamientos
El contrato principal no contempla la subcontratación de servicios que impliquen tratamiento de datos personales. En todo caso, no se autoriza la subcontratación de ninguna de las prestaciones que comporten el tratamiento de datos personales.
Si pese a ello, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO precisara la subcontratación de servicios en tales términos, deberá solicitar autorización por escrito y con antelación de 10 días al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, indicando la identidad y datos de contacto del subcontratista, así como los tratamientos o servicios contratados. Será necesaria autorización expresa y por escrito del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
En todo caso, el subencargado del tratamiento estará sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y en la misma forma que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En caso de incumplimiento por el subencargado, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO seguirá siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Séptima. - Compromiso de Confidencialidad
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO está obligado al más absoluto secreto y deber de confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio y en ejecución del presente contrato. Se deberá disponer de todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la más absoluta confidencialidad. Este compromiso de confidencialidad alcanzará a todo el personal del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO que esté autorizado para tener acceso a los datos personales objeto del presente contrato, con independencia de otras obligaciones de secreto a las que esté obligado por su pertenencia al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO o por su régimen estatutario.

En caso de detectarse cualquier tipo de actuación indebida por cualquier persona que desempeñe funciones profesionales para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (acceso a información que no corresponde a sus funciones, uso indebido de usuarios y contraseñas, un usuario con más autorizaciones de las necesarias o cualquier otra), será responsabilidad y obligación expresa del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la comunicación inmediata al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, junto con informe detallado de los hechos.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantiza que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes. El compromiso de confidencialidad se

mantendrá incluso una vez que se extingan las obligaciones previstas en este contrato. La violación del compromiso de confidencialidad facultará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO para emprender las acciones necesarias, incluso por vía judicial.

Octava. - Transferencias Internacionales
La comunicación de datos personales a un país que no forme parte de la Unión Europea se regulara según lo dispuesto por el RGPD. En cualquier caso, cuando sea necesario realizar transferencias internacionales de datos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO lo pondrá en conocimiento del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. La transferencia de datos personales titularidad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a países que no garantizan el mismo nivel de seguridad exigido por el RGPD, deberá ser autorizado expresamente por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, y en todo caso, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proporcionar las garantías suficientes para los derechos de los interesados, mediante la firma de las cláusulas tipo elaboradas por la Comisión Europea o mediante la autorización de la autoridad de control correspondiente.

Novena. - Derecho de Información
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO será quien aplique el derecho de información sobre el tratamiento de datos personales a los afectados. El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO garantiza que los datos personales puestos a disposición del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO para la ejecución de sus servicios han sido obtenidos de forma lícita, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente sobre protección de datos. No obstante lo anterior, en el caso de que, por razones del servicio, sea el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO quien recabe los datos personales por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, tanto los documentos empleados como el procedimiento para llevar a cabo la recogida de datos y el cumplimiento del derecho de información deberá someterse a la aprobación y control del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Décima. - Derechos de los Interesados
En el caso de que un interesado ejerciera ante el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, cualquiera de los derechos reconocidos en la normativa vigente sobre protección de datos, deberá ponerlo en conocimiento del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO mediante email a la dirección protegedcp@emasa.es en el plazo máximo de 5 días laborables siguientes al de la recepción de la solicitud y antes de las 14:00 horas del último día del plazo. Dicha comunicación deberá ir acompañada de cuanta información y documentos fueran necesarios para su resolución por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, quien una vez valorada la misma procederá a su contestación y puesta en conocimiento del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a fin de adoptar en su caso, las medidas oportunas.

Decimoprimera. - Notificaciones de violaciones de seguridad
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para su análisis, valoración y documentación.

La información a facilitar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO será como mínimo la siguiente, y acorde a lo establecido en el RGPD:

a. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
b. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
d. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, la información se facilitará de manera gradual y sin dilaciones.

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO será el responsable de realizar las notificaciones de las violaciones de seguridad a las Autoridades de Protección de Datos que procedan, así como realizará las comunicaciones de las violaciones de seguridad a los afectados, cuando así se establezca por la normativa.

Decimosegunda. - Incumplimiento del presente contrato

El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato, así como de las derivadas de su ejecución por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO facultará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO para resolverlo y exigir la indemnización por daños y perjuicios que corresponda, entendiendo explícitamente incluidos en estos daños y perjuicios cualquier multa y/o sanción que pudiera imponer las Autoridades de Protección de Datos, Administración u Órgano judicial, como consecuencia de un eventual incumplimiento.

Cada una de las Partes se compromete a mantener indemne a la otra Parte frente a cualquier responsabilidad, por cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento por su parte, incluidos sus empleados o colaboradores, de las obligaciones que le incumben según la normativa sobre protección de datos y según la distribución de responsabilidad en ella recogida.

Decimotercera. - El responsable del tratamiento deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Entregar al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO los datos personales necesarios para la prestación del servicio según lo estipulado en este documento.
2. Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
3. Realizar las consultas previas que corresponda.
4. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
5. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

Decimocuarta. - Datos de los Firmantes.
Los datos de contacto de los firmantes, apoderados, y/o representantes, y de las personas de contacto de las respectivas entidades que suscriben el presente Contrato, serán tratados por cada una de las Partes con la finalidad de gestionar y cumplir la relación establecida, así como dar cumplimiento a las diversas obligaciones normativas derivadas de la relación comercial, como aquellas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Las Partes se obligan, con carácter previo a facilitar los datos, a informar a las personas físicas de contacto de los extremos contenidos en esta cláusula. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo establecido de conformidad con lo fijado en la normativa de aplicación. Asimismo, le informamos que los datos personales podrán ser comunicados a terceros y a órganos competentes de las Administraciones Públicas que determine la legislación vigente en cada momento.

Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y limitación del tratamiento, así como plantear cualquier consulta respecto del tratamiento de sus Datos Personales a través del correo electrónico XXX o mediante escrito dirigido a XXX. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de la dirección electrónica XXX.

En el caso de los datos responsabilidad de Emasa, se podrán ejercer los derechos como afectados, en los términos previstos por la normativa, dirigiéndose a la dirección: Plaza General Torrijos 2, Edificio Hospital Noble, 29016 Málaga o a través de la dirección de correo electrónico: protegedcp@emasa.es.

Los titulares de los Datos Personales podrán presentar asimismo reclamación en caso de insatisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica mediante el procedimiento electrónico de presentación de denuncias web www.agpd.es.

Y, en testimonio de conformidad con el contenido del presente, los comparecientes **firman el presente contrato, así como el anexo**, a un solo efecto y por duplicado ejemplar, en Málaga, a fecha de la firma electrónica.

_____	_____
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

ANEXO 1. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES. NIVEL 1

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO estará sujeto a unas medidas de seguridad, que serán adecuadas para la protección de los datos personales y demás información, que deberá llevarse a cabo por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y de acuerdo con el resultado de la evaluación de riesgos realizada por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO habida cuenta del estado de la tecnología, los costes de aplicación, la naturaleza de los datos almacenados, el alcance y los fines del tratamiento y los riesgos a que estén expuestos. El Anexo recoge las medidas de seguridad que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO establece, como resultado del análisis de riesgos y la evaluación del impacto, sobre la protección de los datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. Estas medidas de seguridad tendrán como vigencia la duración del presente contrato.

El presente Anexo incluye una descripción de las medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas mínimas que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO está obligado a implementar para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales objeto de tratamiento, garantizando la seguridad de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos.

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO se reserva el derecho a verificar la correcta definición, funcionamiento y aplicación de dichas medidas de seguridad y el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a facilitar las evidencias necesarias que pongan de manifiesto su cumplimiento con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos personales que a criterio de ambas partes, resulten razonablemente necesarias, así como cualquier otra información de la que disponga, como mínimo (siempre que estuviera a su disposición), la siguiente información:

- Los fines y los medios del tratamiento previsto.
- Las medidas de seguridad implementadas.
- La evaluación de impacto, en caso de que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la haya llevado a cabo.

En concreto, las medidas de seguridad mínimas, que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO está obligado a implementar son las siguientes:

Medidas de seguridad aplicables a los tratamientos

1) Funciones y obligaciones del personal

- Las funciones y las obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá adoptar las medidas necesarias para que el personal con acceso a datos personales conozca de una forma comprensible las normas

de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

2) Registro de incidencias

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá disponer de un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal. El registro de estas incidencias deberá contener los siguientes campos:
  - Tipo de incidencia
  - Momento en que se ha producido, o en su caso, detectado
  - Persona que realiza la notificación
  - A quién se le comunica
  - Efectos que se hubieran derivado de la misma
  - Medidas correctoras aplicadas

3) Control de acceso

- Los usuarios deberán tener acceso únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá elaborar una relación actualizada de los usuarios y sus perfiles, y los accesos autorizados para cada uno de ellos, así como establecer los mecanismos necesarios para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con perfiles distintos a los autorizados.
- Exclusivamente el personal autorizado podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado a los datos y recursos, conforme a los criterios que debe establecer el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Deberá disponer de un procedimiento documentado para el control y gestión de las autorizaciones respecto a los sistemas de información y dispositivos, se mantendrán los siguientes controles,
  - Control en la entrada y utilización de instalaciones, tanto habituales como alternativas.
  - Inventario de los equipos que almacenen la información del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
  - Control de acceso a los sistemas que gestionen la información del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, debiendo establecerse una adecuada separación en los entornos de desarrollo y de producción.
  - Control en el establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros sistemas.
  - Control en la utilización de medios de comunicación (tanto habituales como alternativos).
  - Control en el acceso y utilización de infraestructuras y soportes que contengan información.

- Control de acceso y utilización de equipos móviles.

4) Gestión de soportes y documentos

- Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado. Conforme a los criterios de archivo, se debe garantizar la correcta conservación, localización y consulta de los documentos y posibilitar el ejercicio de derechos.

- La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o adjuntos a un correo electrónico, deberá ser autorizada por la persona que designe el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO o encontrarse debidamente autorizada en los procedimientos establecidos por este. Dichos soportes deberán estar cifrados.

- En el traslado de la documentación que contenga datos de carácter personal, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información.

- Siempre que se vaya a desechar cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proceder a su destrucción o borrado, mediante la adopción de las medidas necesarias para evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.

- Los soportes que contengan datos de carácter personal sensibles se deberán identificar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles, que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos, identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.

- Se debe custodiar adecuadamente la documentación cuando no se encuentre archivada en los dispositivos habituales de almacenamiento.

5) Identificación y autenticación

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios con acceso a datos de carácter personal.

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá establecer un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información, donde se encuentren los datos de carácter personal, y la verificación de que está autorizado.

- Si el mecanismo de autenticación se basa en la existencia de contraseñas deberá existir un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad. Las contraseñas se cambiarán periódicamente, en ningún caso será superior a un año, y mientras estén vigentes se almacenarán de forma ininteligible.

6) Copias de respaldo y recuperación

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá verificar la definición y correcta aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos, y deberá realizarlas al menos, semanalmente, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.

- Los procedimientos establecidos para la realización de copias de respaldo y para la recuperación de los datos, deberán garantizar en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción. En el caso de que esta afectase a tratamientos parcialmente automatizados, se deberá proceder a grabar manualmente los datos, quedando constancia motivada de este hecho en el procedimiento establecido por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos de carácter personal.

- Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal, no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad. Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad.

7) Protección frente a código dañino

- Se considera código dañino: los virus, los gusanos, los troyanos, los programas espías, conocidos en terminología inglesa como «spyware», y en general, todo lo conocido como «malware».

  El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

8) Seguridad en los accesos a datos a través de redes de comunicaciones

- Las medidas de seguridad exigibles en los accesos a través de redes de comunicaciones deben garantizar un nivel de seguridad equivalente a los accesos en modo local anteriormente mencionados.

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá garantizar que las comunicaciones se realizan mediante protocolos de comunicación seguros (SSH, S-FTP, Editran, SSL, IPSec VPN, etc). La transmisión de datos a través de redes públicas o de redes inalámbricas debe ser cifrada por algoritmos acreditados por el CCN.

- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá establecer mecanismos de defensa perimetral a la red, como el uso de cortafuegos, Proxy, DMZ, segmentación de red, etc.

9) Verificación

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá someterse a un proceso periódico de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las medidas técnicas. De igual forma deberá realizarlo tras cada cambio importante en la organización o en los sistemas que traten la información.